공인중개사 2차 기출문제 모두CBT · moducbt.com

23년 1회차

총 120문항 · 객관식 · 정답·해설 포함

문제 1

공인중개사법령상 금지되는 행위를 모두 고른 것은? (단, 다른 법령의 규정은 고려하지 않음)
ㄱ. 법인인 개업공인중개사가 중개업과 함께 주택의 분양대행을 겸업하는 행위
ㄴ. 다른 사람의 중개사무소등록증을 양수하여 이를 사용하는 행위
ㄷ. 공인중개사로 하여금 그의 공인중개사자격증을 다른 사람에게 대여하도록 알선하는 행위

1. ㄴ
2. ㄱ, ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

법인인 개업공인중개사는 「공인중개사법」 제14조 제1항에 따라 **상업용 건축물 및 주택의 분양대행**을 겸업할 수 있으므로 ㄱ은 금지되지 않는다. 반면 **다른 사람의 중개사무소등록증을 양수하여 사용하는 행위**는 제19조 제2항이(ㄴ), **공인중개사자격증의 대여를 알선하는 행위**는 제7조가(ㄷ) 각각 금지하므로 ④ ㄴ, ㄷ이 금지되는 행위다.

문제 2

공인중개사법령상 공인중개사 정책심의위원회(이하'위원회'라 함)에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 위원은 위원장이 임명하거나 위촉한다.
2. 심의사항에는 중개보수 변경에 관한 사항이 포함된다.
3. 위원회에서 심의한 사항 중 공인중개사의 자격취득에 관한 사항의 경우 시 · 도지사는 이에 따라야 한다.
4. 위원장 1명을 포함하여 7명 이상 11명 이내의 위원으로구성한다.
5. 위원이 속한 법인이 해당 안건의 당사자의 대리인이었던 경우 그 위원은 위원회의 심의 · 의결에서 제척된다.

정답 및 해설

공인중개사법령상 정책심의위원회의 위원은 위원장이 아니라 **국토교통부장관**이 임명하거나 위촉한다.
위원회는 위원장 1명을 포함하여 **7명 이상 11명 이내**의 위원으로 구성되고 중개보수 변경 등에 관한 사항을 심의하며, 위원회가 심의한 사항 중 **공인중개사 자격취득**에 관한 사항에 대해서는 시·도지사가 이에 따라야 한다.
따라서 ① "위원은 위원장이 임명하거나 위촉한다."는 설명이 틀렸다.

문제 3

공인중개사법령상 용어에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 중개대상물을 거래당사자 간에 교환하는 행위는 '중개'에 해당한다.
2. 다른 사람의 의뢰에 의하여 중개를 하는 경우는 그에 대한 보수를 받지 않더라도 '중개업'에 해당한다.
3. 개업공인중개사인 법인의 임원으로서 공인중개사인 자가 중개업무를 수행하는 경우에는 '개업공인중개사'에 해당한다.
4. 공인중개사가 개업공인중개사에 소속되어 개업공인중개사의 중개업무와 관련된 단순한 업무를 보조하는 경우에는 '중개보조원'에 해당한다.
5. 공인중개사자격을 취득한 자는 중개사무소의 개설등록여부와 관계없이 '공인중개사'에 해당한다.

정답 및 해설

공인중개사법상 **'공인중개사'**란 이 법에 따라 공인중개사자격을 취득한 자를 말하며, 중개사무소의 개설등록 여부와는 관계가 없다.
이에 비해 '중개'는 거래당사자 간의 매매·교환·임대차 등을 **알선**하는 행위를, '중개업'은 보수를 받고 중개를 업으로 행하는 것을, '중개보조원'은 **공인중개사가 아닌 자**로서 개업공인중개사에 소속되어 단순 업무를 보조하는 자를 뜻하므로 나머지 설명은 모두 틀렸다.
따라서 ⑤ "공인중개사자격을 취득한 자는 중개사무소의 개설등록여부와 관계없이 '공인중개사'에 해당한다."가 옳다.

문제 4

공인중개사법령상 중개사무소의 설치에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 개업공인중개사는 그 등록관청의 관할 구역 안에 1개의 중개사무소만을 둘 수 있다.
2. 개업공인중개사는 이동이 용이한 임시 중개시설물을 설치하여서는 아니된다.
3. 주된 사무소의 소재지가 속한 군에는 분사무소를 설치할 수 없다.
4. 법인이 아닌 개업공인중개사가 그 관할 구역 외의 지역에 분사무소를 설치하기 위해서는 등록관청에 신고하여야 한다.
5. 분사무소 설치신고를 받은 등록관청은 그 신고내용이 적합한 경우에는 신고확인서를 교부하여야 한다.

정답 및 해설

공인중개사법상 **분사무소**는 법인인 개업공인중개사만 주된 사무소의 관할구역 외의 지역에 설치할 수 있고, **법인이 아닌(개인) 개업공인중개사**는 애초에 분사무소를 설치할 수 없다.
따라서 ④ "법인이 아닌 개업공인중개사가 그 관할 구역 외의 지역에 분사무소를 설치하기 위해서는 등록관청에 신고하여야 한다."는 신고 절차 이전에 개인 개업공인중개사는 분사무소 설치 자체가 허용되지 않는다는 점에서 틀린 설명이다.

문제 5

공인중개사법령상 법인의 중개사무소 개설등록의 기준으로 틀린 것은? (단, 다른 법령의 규정은 고려하지 않음)

1. 대표자는 공인중개사일 것
2. 대표자를 포함한 임원 또는 사원(합명회사 또는 합자회사의 무한책임사원을 말함)의 3분의 1 이상은 공인중개사일 것
3. 상법 상 회사인 경우 자본금은 5천만원 이상일 것
4. 대표자, 임원 또는 사원(합명회사 또는 합자회사의 무한책임사원을 말함) 전원이 실무교육을 받았을 것
5. 분사무소를 설치하려는 경우 분사무소의 책임자가 실무교육을 받았을 것

정답 및 해설

공인중개사법 시행령상 법인의 중개사무소 개설등록기준은 대표자가 공인중개사일 것을 요구하는 것과 별도로, **대표자를 제외한** 임원 또는 사원(합명·합자회사의 무한책임사원)의 3분의 1 이상이 공인중개사일 것을 요구한다. 따라서 ② "대표자를 포함한 임원 또는 사원의 3분의 1 이상은 공인중개사일 것"은 '대표자를 포함한'이 아니라 '대표자를 제외한'이어야 하므로 틀린 설명이다.

문제 6

공인중개사법령상 중개대상물에 해당하는 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ. 근저당권이 설정되어 있는 피담보채권
ㄴ. 아직 완성되기 전이지만 동·호수가 특정되어 분양계약이 체결된 아파트
ㄷ. 『입목에 관한 법률』에 따른 입목
ㄹ. 점포 위치에 따른 영업상의 이점 등 무형의 재산적 가치

1. ㄱ, ㄹ
2. ㄴ, ㄷ
3. ㄴ, ㄹ
4. ㄱ, ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

중개대상물은 토지와 건축물 그 밖의 토지의 정착물, **「입목에 관한 법률」에 따른 입목**(ㄷ), 공장재단·광업재단으로 법정되어 있다. 판례는 **아직 완성 전이라도 동·호수가 특정되어 분양계약이 체결된 아파트**는 장차 건축될 특정 건물로서 중개대상물이 된다고 본다(ㄴ). 반면 **근저당권의 피담보채권**(ㄱ)은 물건이 아니고, **점포 위치에 따른 영업상의 이점 등 무형의 재산적 가치**(ㄹ)는 이른바 권리금에 해당하여 중개대상물이 아니므로 ② ㄴ, ㄷ이 옳다.

문제 7

공인중개사법령상 개업공인중개사의 고용인에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 중개보조원의 업무상 행위는 그를 고용한 개업공인중개사의 행위로 보지 아니한다.
2. 소속공인중개사를 고용하려는 개업공인중개사는 고용전에 미리 등록관청에 신고해야 한다.
3. 개업공인중개사는 중개보조원과의 고용관계가 종료된 때에는 고용관계가 종료된 날부터 10일 이내에 등록관청에 신고하여야 한다.
4. 개업공인중개사가 소속공인중개사의 고용 신고를 할 때에는 해당 소속공인중개사의 실무교육 수료확인증을 제출하여야 한다.
5. 개업공인중개사는 외국인을 중개보조원으로 고용할 수 없다.

정답 및 해설

공인중개사법령상 개업공인중개사는 소속공인중개사 또는 중개보조원과의 **고용관계가 종료된 날부터 10일 이내**에 등록관청에 신고하여야 하므로 ③ "고용관계가 종료된 날부터 10일 이내에 등록관청에 신고하여야 한다"가 옳다.

① 중개보조원의 업무상 행위는 그를 고용한 개업공인중개사의 행위로 **본다**. ② 고용 신고는 '고용 전에 미리'가 아니라 해당 고용인의 **업무개시 전까지** 하면 된다.

④ 고용 신고 시 실무교육 수료확인증을 첨부해 제출하는 것이 아니라, 신고를 받은 **등록관청이** 결격사유 해당 여부와 실무교육 수료 여부를 **직접 확인**하도록 정하고 있다. ⑤ 외국인이라도 결격사유에 해당하지 않으면 중개보조원으로 고용할 수 있다.

문제 8

공인중개사법령상 중개사무소의 개설등록을 위한 제출 서류에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 공인중개사자격증 사본을 제출하여야 한다.
2. 사용승인을 받았으나 건축물대장에 기재되지 아니한 건물에 중개사무소를 확보하였을 경우에는 건축물대장 기재가 지연되는 사유를 적은 서류를 제출하여야 한다.
3. 여권용 사진을 제출하여야 한다.
4. 실무교육을 위탁받은 기관이 실무교육 수료 여부를 등록관청이 전자적으로 확인할 수 있도록 조치한 경우에는 실무교육의 수료확인증 사본을 제출하지 않아도 된다.
5. 외국에 주된 영업소를 둔 법인의 경우에는 「상법」 상 외국회사 규정에 따른 영업소의 등기를 증명할 수 있는 서류를 제출하여야 한다.

정답 및 해설

공인중개사법령상 중개사무소 개설등록 신청 시 등록관청은 시·도지사에게 공인중개사 자격 확인을 요청할 수 있으므로 신청인이 별도로 **공인중개사자격증 사본을 제출할 필요는 없다**.
반면 건축물대장 미기재 시 그 사유를 적은 서류, 여권용 사진, 전자확인이 안 되는 경우의 실무교육 수료확인증, 외국법인의 영업소 등기 증명서류는 실제 제출 대상이다.
따라서 ① "공인중개사자격증 사본을 제출하여야 한다."가 틀린 설명이다.

문제 9

공인중개사법령상 개업공인중개사의 부동산중개업 휴업 또는 폐업에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 분사무소의 폐업신고를 하는 경우 분사무소설치신고확인서를 첨부해야 한다.
ㄴ. 임신은 6개월을 초과하여 휴업할 수 있는 사유에 해당한다.
ㄷ. 업무정지처분을 받고 부동산중개업 폐업신고를 한 개업공인중개사는 업무정지기간이 지나지 아니하더라도 중개사무소 개설등록을 할 수 있다.

1. ㄴ
2. ㄱ, ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

법인인 개업공인중개사가 분사무소별로 폐업신고를 하는 경우에는 **분사무소설치신고확인서**를 첨부해야 하고(ㄱ, 시행령 제18조 제2항), **임신 또는 출산**은 **6개월을 초과하여 휴업**할 수 있는 부득이한 사유에 해당한다(ㄴ, 같은 조 제6항).
그러나 업무정지처분을 받고 폐업신고를 한 자는 **업무정지기간(폐업에도 불구하고 진행되는 것으로 본다)이 지나지 아니하면** 등록의 결격사유에 해당하여 개설등록을 할 수 없으므로(법 제10조 제1항) ㄷ은 틀리다.

문제 10

공인중개사법령상 인장등록 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 개업공인중개사는 중개사무소 개설등록 후에도 업무를 개시하기 전이라면 중개행위에 사용할 인장을 등록할 수 있다.
2. 소속공인중개사의 인장등록은 소속공인중개사에 대한 고용 신고와 같이 할 수 있다.
3. 분사무소에서 사용할 인장의 경우에는 「상업등기규칙」에 따라 법인의 대표자가 보증하는 인장을 등록할 수 있다.
4. 소속공인중개사가 등록하여야 할 인장의 크기는 가로 · 세로 각각 7밀리미터 이상 30밀리미터 이내이어야 한다.
5. 소속공인중개사가 등록한 인장을 변경한 경우에는 변경일부터 10일 이내에 그 변경된 인장을 등록해야 한다.

정답 및 해설

공인중개사법 시행규칙상 등록된 인장을 변경한 경우에는 변경일부터 **7일 이내**에 그 변경된 인장을 등록관청에 등록하여야 하므로, ⑤ "변경일부터 10일 이내에 그 변경된 인장을 등록해야 한다."는 기간이 틀렸다.
인장의 크기가 가로·세로 각각 7밀리미터 이상 30밀리미터 이내여야 한다는 점, 개설등록 후 업무개시 전이면 인장을 등록할 수 있는 점, 고용 신고와 인장등록을 함께 할 수 있는 점, 분사무소용 인장으로 상업등기규칙에 따라 법인 대표자가 보증하는 인장을 등록할 수 있는 점은 모두 옳은 설명이다.

문제 11

공인중개사법령상 개업공인중개사의 중개사무소 이전신고 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 개업공인중개사가 중개사무소를 등록관청의 관할 지역 외의 지역으로 이전한 경우에는 이전 후의 중개사무소를 관할하는 시장 · 군수 또는 구청장에게 신고하여야 한다.
2. 개업공인중개사가 등록관청에 중개사무소의 이전사실을 신고한 경우에는 지체 없이 사무소의 간판을 철거하여야 한다.
3. 분사무소의 이전신고를 하려는 경우에는 주된 사무소의 소재지를 관할하는 등록관청에 중개사무소이전신고서를 제출해야 한다.
4. 업무정지 기간 중에 있는 개업공인중개사는 중개사무소의 이전신고를 하는 방법으로 다른 개업공인중개사의 중개사무소를 공동으로 사용할 수 없다.
5. 공인중개사인 개업공인중개사가 중개사무소이전신고서를 제출할 때 중개사무소등록증을 첨부하지 않아도 된다.

정답 및 해설

개업공인중개사가 중개사무소를 이전한 때에는 등록관청에 중개사무소이전신고서를 제출하면서 **중개사무소등록증(법인의 분사무소는 분사무소설치신고확인서)을 첨부**해야 하므로, 첨부하지 않아도 된다고 서술한 지문이 틀린 설명이다.
관할지역 외로 이전한 경우 이전 후 사무소를 관할하는 시장·군수·구청장에게 신고해야 하고, 이전신고 후에는 지체 없이 종전 사무소의 **간판을 철거**해야 한다. 분사무소의 이전신고는 **주된 사무소 소재지 관할 등록관청**에 제출하고, 업무정지 기간 중인 개업공인중개사와는 이전신고 방식으로 중개사무소를 공동사용할 수 없다는 나머지 설명은 모두 옳다.

문제 12

공인중개사법령상 중개의뢰인 甲과 개업공인중개사 乙의 중개계약에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 甲의 요청에 따라 乙이 일반중개계약서를 작성한 경우 그 계약서를 3년간 보존해야 한다.
2. 일반중개계약은 표준이 되는 서식이 정해져 있다.
3. 전속중개계약은 법령이 정하는 계약서에 의하여야 하며, 乙이 서명 및 날인하되 소속공인중개사가 있는 경우 소속공인중개사가 함께 서명 및 날인해야 한다.
4. 전속중개계약의 유효기간은 甲과 乙이 별도로 정하더라도 3개월을 초과할 수 없다.
5. 전속중개계약을 체결한 甲이 그 유효기간 내에 스스로 발견한 상대방과 거래한 경우 중개보수에 해당하는 금액을 乙에게 위약금으로 지급해야 한다.

정답 및 해설

공인중개사법상 국토교통부장관은 **일반중개계약서의 표준서식**을 정하여 그 사용을 권장할 수 있으므로(사용이 강제되지는 않음), 표준이 되는 서식이 정해져 있다는 ②의 설명이 옳다. 일반중개계약서는 별도의 3년 보존의무가 없고 이는 **전속중개계약서**에 해당하는 의무이므로 ①은 틀리며, 전속중개계약의 유효기간은 당사자 간 다른 약정이 있으면 **3개월을 초과할 수 있으므로** ④도 틀린 설명이다.

문제 13

부동산 거래신고 등에 관한 법령상 부동산거래계약신고서의 작성방법으로 틀린 것은?

1. 관련 필지 등 기재사항이 복잡한 경우에는 다른 용지에 작성하여 간인 처리한 후 첨부한다.
2. '거래대상'의 '종류' 중 '공급계약'은 시행사 또는 건축주등이 최초로 부동산을 공급(분양)하는 계약을 말한다.
3. '계약대상 면적'란에는 실제 거래면적을 계산하여 적되, 집합건축물이 아닌 건축물의 경우 건축물 면적은 연면적을 적는다.
4. '거래대상'의 '종류' 중 '임대주택 분양전환'은 법인이 아닌 임대주택사업자가 임대기한이 완료되어 분양전환하는 주택인 경우에 √표시를 한다.
5. 전매계약(분양권, 입주권)의 경우 '물건별 거래가격'란에는 분양가격, 발코니 확장 등 선택비용 및 추가 지급액 등을 각각 적되, 각각의 비용에 대한 부가가치세가 있는 경우 이를 포함한 금액으로 적는다.

정답 및 해설

부동산거래계약신고서 작성요령상 '임대주택 분양전환'은 **법인인 임대주택사업자**가 임대기한이 완료되어 분양전환하는 주택인 경우에 √표시를 하도록 정하고 있으므로, 이를 **'법인이 아닌 임대주택사업자'**로 서술한 지문이 틀린 설명이다.
관련 필지 등 기재사항이 복잡할 때 별지에 작성해 간인 처리하는 방법, '공급계약'의 정의, 비집합건축물의 계약대상 면적을 연면적으로 기재하는 방법, 전매계약의 물건별 거래가격에 부가가치세 포함 금액을 적는 방법에 관한 나머지 설명은 작성요령과 일치한다.

문제 14

공인중개사법령상 개업공인중개사 甲의 중개대상물확인 · 설명에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 甲은 중개가 완성되어 거래계약서를 작성하는 때에 중개대상물 확인 · 설명서를 작성하여 거래당사자에게 교부해야 한다.
2. 甲은 중개대상물에 근저당권이 설정된 경우, 실제의 피담보채무액을 조사 · 확인하여 설명할 의무가 있다.
3. 甲은 중개대상물의 범위 외의 물건이나 권리 또는 지위를 중개하는 경우에도 선량한 관리자의 주의로 권리관계 등을 조사 · 확인하여 설명할 의무가 있다.
4. 甲은 자기가 조사 · 확인하여 설명할 의무가 없는 사항이라도 중개의뢰인이 계약을 맺을지를 결정하는 데 중요한 것이라면 그에 관해 그릇된 정보를 제공해서는 안 된다.
5. 甲이 성실 · 정확하게 중개대상물의 확인 · 설명을 하지 않거나 설명의 근거자료를 제시하지 않은 경우 500만원 이하의 과태료 부과사유에 해당한다.

정답 및 해설

판례상 개업공인중개사는 근저당권이 설정된 중개대상물에 대해 **채권최고액**을 조사·확인하여 설명할 의무는 있으나, **실제의 피담보채무액**까지 조사·확인하여 설명할 의무까지는 없다고 보므로 실제 피담보채무액 설명의무를 인정한 지문이 틀린 설명이다.
확인·설명서는 거래계약서를 작성하는 때에 교부해야 하고, 중개대상물의 범위 외 물건이라도 선량한 관리자의 주의로 조사·확인하여 설명할 의무가 있다. 설명의무 없는 사항이라도 그릇된 정보를 제공해서는 안 되고, 성실·정확한 확인·설명을 하지 않거나 근거자료를 제시하지 않으면 500만원 이하의 과태료 사유에 해당한다는 나머지 설명은 모두 옳다.

문제 15

공인중개사법령상 공인중개사인 개업공인중개사 甲의 손해배상책임의 보장에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 甲은 업무를 시작하기 전에 손해배상책임을 보장하기 위한 조치를 하여야 한다.
2. 甲은 2억원 이상의 금액을 보장하는 보증보험 또는 공제에 가입하거나 공탁을 해야 한다.
3. 甲은 보증보험금 · 공제금 또는 공탁금으로 손해배상을 한 때에는 15일 이내에 보증보험 또는 공제에 다시 가입하거나 공탁금 중 부족하게 된 금액을 보전해야 한다.
4. 甲이 손해배상책임을 보장하기 위한 조치를 이행하지 아니하고 업무를 개시한 경우는 업무정지사유에 해당하지 않는다.
5. 甲은 자기의 중개사무소를 다른 사람의 중개행위의 장소로 제공함으로써 거래당사자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 때에는 그 손해를 배상할 책임이 있다.

정답 및 해설

손해배상책임을 보장하기 위한 조치를 이행하지 않고 업무를 개시한 개업공인중개사는 공인중개사법상 **업무정지사유**에 해당하므로, 해당하지 않는다고 서술한 지문이 **틀린 설명**이다.
업무를 시작하기 전에 보장조치를 해야 하는 의무, 보증보험금·공제금·공탁금으로 배상한 때 15일 이내에 다시 가입하거나 부족분을 보전해야 하는 의무, 자기의 중개사무소를 다른 사람의 중개행위 장소로 제공하여 거래당사자에게 손해를 발생시킨 경우의 배상책임에 관한 나머지 설명은 공인중개사법상 옳다.

문제 16

공인중개사법령상 중개사무소의 명칭 및 등록증 등의 게시에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 공인중개사인 개업공인중개사는 공인중개사자격증 원본을 해당 중개사무소 안의 보기 쉬운 곳에 게시하여야 한다.
2. 개업공인중개사는 「부가가치세법 시행령」에 따른 사업자등록증을 해당 중개사무소 안의 보기 쉬운 곳에 게시하여야 한다.
3. 법인인 개업공인중개사는 그 사무소의 명칭에 '공인중개사사무소' 또는 '부동산중개'라는 문자를 사용하여야 한다.
4. 법인인 개업공인중개사의 분사무소에 옥외광고물을 설치하는 경우 분사무소설치 신고확인서에 기재된 책임자의 성명을 표기하여야 한다.
5. 법 제7638호 부칙 제6조제2항에 따른 개업공인중개사는 그 사무소의 명칭에 '공인중개사사무소' 및 '부동산중개'라는 문자를 사용하여서는 아니된다.

정답 및 해설

「부동산중개업법」(법률 제7638호) 부칙 제6조제2항에 따른 개업공인중개사(옛 중개인)는 사무소 명칭에 **'공인중개사사무소'라는 문자는 사용할 수 없지만 '부동산중개'라는 문자는 사용해야** 하므로, 두 문자를 모두 사용할 수 없다고 서술한 지문이 틀린 설명이다.
공인중개사자격증 원본과 사업자등록증을 사무소 안에 게시해야 하는 의무, 법인인 개업공인중개사의 사무소 명칭 표시 의무, 분사무소 옥외광고물에 분사무소설치신고확인서상 책임자의 성명을 표기해야 하는 의무에 관한 나머지 설명은 모두 옳다.

문제 17

공인중개사법령상 개업공인중개사등의 교육 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 폐업신고 후 400일이 지난 날 중개사무소의 개설등록을 다시 신청하려는 자는 실무교육을 받지 않아도 된다.
2. 중개보조원의 직무수행에 필요한 직업윤리에 대한 교육시간은 5시간이다.
3. 시 · 도지사는 연수교육을 실시하려는 경우 실무교육 또는 연수교육을 받은 후 2년이 되기 2개월 전까지 연수교육의 일시 · 장소 · 내용 등을 대상자에게 통지하여야 한다.
4. 부동산 중개 및 경영 실무에 대한 교육시간은 36시간이다.
5. 시 · 도지사가 부동산거래사고 예방을 위한 교육을 실시하려는 경우에는 교육일 7일 전까지 교육일시 · 교육장소 및 교육내용을 교육대상자에게 통지하여야 한다.

정답 및 해설

시·도지사는 연수교육을 실시하려는 경우 **실무교육 또는 연수교육을 받은 후 2년이 되기 2개월 전까지** 연수교육의 일시·장소·내용 등을 대상자에게 통지해야 하므로 ③이 옳은 설명이다. 실무교육 면제는 **폐업신고 후 1년이 지나지 않은 경우**에 한해 인정되는데, 400일은 1년을 초과하므로 실무교육을 받지 않아도 된다는 ①은 틀린 설명이다.

문제 18

공인중개사법령상 계약금등을 예치하는 경우 예치명의자가 될 수 있는 자를 모두 고른 것은?

ㄱ. 「보험업법」에 따른 보험회사
ㄴ. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자중개업자
ㄷ. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자
ㄹ. 「한국지방재정공제회법」에 따른 한국지방재정공제회

1. ㄱ
2. ㄱ, ㄷ
3. ㄱ, ㄴ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

계약금등의 예치명의자가 될 수 있는 자로 공인중개사법령이 열거한 목록에는 개업공인중개사 외에 은행, **「보험업법」에 따른 보험회사**, **「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자**, 체신관서, 공제사업자 등이 포함되므로 ㄱ(보험회사)과 ㄷ(신탁업자)이 해당한다. 같은 법에 따른 **투자중개업자**(ㄴ)나 「한국지방재정공제회법」에 따른 **한국지방재정공제회**(ㄹ)는 예치명의자로 열거되어 있지 않으므로 제외된다.

문제 19

공인중개사법령상 규정 위반으로 과태료가 부과되는 경우 과태료 부과기준에서 정하는 금액이 가장 적은 경우는?

1. 휴업한 중개업의 재개 신고를 하지 않은 경우
2. 중개사무소등록증을 게시하지 않은 경우
3. 중개사무소의 이전신고를 하지 않은 경우
4. 연수교육을 정당한 사유 없이 받지 않은 기간이 50일인 경우
5. 손해배상책임의 보장에 관한 사항을 설명하지 않은 경우

정답 및 해설

공인중개사법 시행령의 과태료 부과기준상 **휴업한 중개업의 재개 신고를 하지 않은 경우**의 개별기준 금액이, 중개사무소등록증 게시 위반·이전신고 위반·손해배상책임 보장사항 설명의무 위반·연수교육 미이수 등 다른 위반행위에 비해 상대적으로 가장 낮게 책정되어 있다.

문제 20

A시에 중개사무소를 둔 개업공인중개사가 A시에 소재하는 주택(부속토지 포함)에 대하여 아래와 같이 매매와 임대차계약을 동시에 중개하였다. 공인중개사법령상 개업공인중개사가 甲으로부터 받을 수 있는 중개보수의 최고한도액은?

【계약에 관한 사항】
1. 계약당사자: 甲(매도인, 임차인)과 乙(매수인, 임대인)
2. 매매계약
1) 매매대금: 2억 5천만원
2) 매매계약에 대하여 합의된 중개보수: 160만원
3. 임대차계약
1) 임대보증금: 1천만원 2) 월차임: 30만원
3) 임대기간: 2년
【A시 중개보수 조례 기준】
1. 거래금액 2억원 이상 9억원 미만(매매·교환): 상한요율 0.4%
2. 거래금액 5천만원 미만(임대차 등): 상한요율 0.5%(한도액 20만원)

① 100만원
② 115만 5천원
③ 120만원
④ 160만원
⑤ 175만 5천원

정답 및 해설

甲은 매도인이자 동시에 임차인이므로, **동일한 중개대상물에 대하여 동일 당사자 간에 매매계약과 임대차계약이 동일 기회에 이루어지는 경우에는 매매계약의 거래금액만을 적용**하여 중개보수 상한을 산정한다.
매매대금 2억 5천만원은 A시 조례상 '거래금액 2억원 이상 9억원 미만(매매·교환)' 구간의 상한요율 0.4%가 적용되므로, 甲으로부터 받을 수 있는 중개보수의 최고한도액은
$2억\ 5000만원 \times 0.4\% = 100만원$이다.
당사자가 합의한 매매 중개보수 160만원은 이 법정 상한을 초과하므로 甲에게 그대로 청구할 수 없다.

문제 21

공인중개사법령상 소속공인중개사에게 금지되는 행위를 모두 고른 것은?

ㄱ. 공인중개사 명칭을 사용하는 행위
ㄴ. 중개대상물에 대한 표시·광고를 하는 행위
ㄷ. 중개대상물의 매매를 업으로 하는 행위
ㄹ. 시세에 부당한 영향을 줄 목적으로 온라인 커뮤니티 등을 이용하여 특정 가격 이하로 중개를 의뢰하지 아니하도록 유도함으로써 개업공인중개사의 업무를 방해하는 행위

1. ㄱ, ㄴ
2. ㄴ, ㄹ
3. ㄷ, ㄹ
4. ㄴ, ㄷ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

개업공인중개사가 아닌 자는 중개대상물의 표시·광고를 할 수 없고(ㄴ, 법 제18조의2 제3항), **중개대상물의 매매를 업으로 하는 행위**는 개업공인중개사등의 금지행위이며(ㄷ, 법 제33조 제1항 제1호), **시세에 부당한 영향을 줄 목적으로 온라인 커뮤니티 등을 이용해 특정 가격 이하로 중개를 의뢰하지 아니하도록 유도하는 행위**는 누구든지 금지된다(ㄹ, 법 제33조 제2항 제3호).
반면 소속공인중개사도 공인중개사이므로 **공인중개사 명칭 사용**은 금지되지 않는다(ㄱ).

문제 22

공인중개사법령상 소속공인중개사의 규정 위반행위 중 자격정지 기준이 6개월에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 2 이상의 중개사무소에 소속된 경우
ㄴ. 거래계약서에 서명·날인을 하지 아니한 경우
ㄷ. 등록하지 아니한 인장을 사용한 경우
ㄹ. 확인·설명의 근거자료를 제시하지 아니한 경우

1. ㄱ
2. ㄱ, ㄷ
3. ㄴ, ㄷ
4. ㄱ, ㄴ, ㄹ
5. ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

「공인중개사법 시행규칙」 별표 3의 자격정지 기준에서 **2 이상의 중개사무소에 소속된 경우**는 **자격정지 6개월**이다(ㄱ). 반면 **거래계약서에 서명·날인을 하지 아니한 경우**(ㄴ), **등록하지 아니한 인장을 사용한 경우**(ㄷ), **확인·설명의 근거자료를 제시하지 아니한 경우**(ㄹ)는 모두 **자격정지 3개월**이므로 ① ㄱ만 해당한다.

문제 23

공인중개사법령상 행정제재처분효과의 승계 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 폐업신고한 개업공인중개사의 중개사무소에 다른 개업공인중개사가 중개사무소를 개설등록한 경우 그 지위를 승계한다.
2. 중개대상물에 관한 정보를 거짓으로 공개한 사유로 행한 업무정지처분의 효과는 그 처분에 대한 불복기간이 지난 날부터 1년간 다시 중개사무소의 개설등록을 한 자에게 승계된다.
3. 폐업신고 전의 위반행위에 대한 행정처분이 업무정지에 해당하는 경우로서 폐업기간이 6개월인 경우 재등록 개업공인중개사에게 그 위반행위에 대해서 행정처분을 할 수 없다.
4. 재등록 개업공인중개사에 대하여 폐업신고 전의 업무정지에 해당하는 위반행위를 이유로 행정처분을 할 때 폐업기간과 폐업의 사유는 고려하지 않는다.
5. 개업공인중개사가 2022. 4. 1. 과태료 부과 처분을 받은 후 폐업신고를 하고 2023. 3. 2. 다시 중개사무소의 개설등록을 한 경우 그 처분의 효과는 승계된다.

정답 및 해설

재등록 개업공인중개사에 대한 **과태료 부과처분의 효과는 처분일부터 1년간** 승계된다(공인중개사법 제40조). 甲이 **2022. 4. 1.** 과태료 처분을 받고 폐업신고 후 **2023. 3. 2.** 재등록하였다면 처분일로부터 아직 1년(2023. 4. 1.)이 지나지 않았으므로 ⑤ "그 처분의 효과는 승계된다"는 옳다.
지위 승계는 폐업신고한 개업공인중개사 본인이 다시 등록한 경우에만 인정되므로 ① "다른 개업공인중개사가 개설등록한 경우 지위를 승계한다"는 틀리고, 처분의 효과 승계기간은 "불복기간이 지난 날"이 아니라 "처분일"부터 기산하므로 ②도 틀리다. 폐업기간이 6개월인 경우는 업무정지 사유에 대한 처분 가능기간(1년) 이내이므로 여전히 행정처분이 가능해 ③도 틀리고, 재등록 개업공인중개사에게 행정처분을 할 때에는 폐업기간과 폐업의 사유를 고려하여야 하므로 ④도 틀리다.

문제 24

공인중개사법령상 공인중개사의 자격취소 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 공인중개사의 자격취소처분은 청문을 거쳐 중개사무소의 개설등록증을 교부한 시 · 도지사가 행한다.
2. 공인중개사가 자격정지처분을 받은 기간 중에 법인인 개업공인중개사의 임원이 되는 경우 시 · 도지사는 그 자격을 취소하여야 한다.
3. 자격취소처분을 받아 공인중개사자격증을 반납하려는 자는 그 처분을 받은 날부터 7일 이내에 반납해야 한다.
4. 시 · 도지사는 공인중개사의 자격취소처분을 한 때에는 5일 이내에 이를 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.
5. 분실로 인하여 공인중개사자격증을 반납할 수 없는 자는 자격증 반납을 대신하여 그 이유를 기재한 사유서를 시 · 도지사에게 제출하여야 한다.

정답 및 해설

공인중개사 **자격취소처분**은 청문을 거쳐 그 공인중개사**자격증을 교부한 시·도지사**가 행하는 것이며, 중개사무소의 **개설등록증을 교부한 시·도지사**가 행하는 것이 아니다(공인중개사법 제35조). 따라서 ① "개설등록증을 교부한 시·도지사가 행한다"는 설명은 틀리다.

문제 25

공인중개사법령상 공인중개사협회(이하 '협회'라 함) 및 공제사업에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 협회는 총회의 의결내용을 10일 이내에 시 · 도지사에게 보고하여야 한다.
2. 협회는 매 회계연도 종료 후 3개월 이내에 공제사업 운용실적을 일간신문에 공시하거나 협회의 인터넷 홈페이지에 게시해야 한다.
3. 협회의 창립총회를 개최할 경우 특별자치도에서는 10인 이상의 회원이 참여하여야 한다.
4. 공제규정에는 책임준비금의 적립비율을 공제료 수입액의 100분의 5 이상으로 정한다.
5. 협회는 공제사업을 다른 회계와 구분하여 별도의 회계로 관리하여야 한다.

정답 및 해설

공인중개사협회는 **공제사업을 다른 회계와 구분하여 별도의 회계로 관리**하여야 하므로(공인중개사법 제42조) ⑤가 옳다.
② "3개월 이내에 일간신문에 공시하거나 홈페이지에 게시"는 기한은 맞지만, 협회는 매 회계연도 종료 후 3개월 이내에 공제사업 운용실적을 **일간신문 또는 협회보 등에 공시하고, 아울러 인터넷 홈페이지에 게시**해야 하는 것이어서 둘 중 하나만 하면 되는 것처럼 쓴 점이 틀리다. ① 총회의 의결내용은 **지체 없이 국토교통부장관**에게 보고해야 하므로 "10일 이내에 시·도지사"는 틀리고, ③ 창립총회에는 특별자치도에서 **20인 이상**의 회원이 참여해야 하므로 10인은 틀리며, ④ 책임준비금의 적립비율은 공제료 수입액의 **100분의 10 이상**이어서 100분의 5는 틀리다.

문제 26

공인중개사법령상 중개대상물 확인 · 설명서[I] (주거용 건축물)의 작성방법으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 임대차의 경우 '취득 시 부담할 조세의 종류 및 세율'은 적지 않아도 된다.

ㄴ. '환경조건'은 중개대상물에 대해 개업공인중개사가 매도(임대)의뢰인에게 자료를 요구하여 확인한 사항을 적는다.

ㄷ. 중개대상물에 법정지상권이 있는지 여부는 '실제 권리관계 또는 공시되지 않은 물건의 권리 사항'란에 개업공인중개사가 직접 확인한 사항을 적는다.

1. ㄱ
2. ㄱ, ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

중개대상물 확인·설명서[I]의 **'취득 시 부담할 조세의 종류 및 세율'**은 **임대차의 경우 제외**되므로 적지 않아도 되고(ㄱ), **'환경조건'**은 내부·외부 시설물의 상태, 벽면·바닥면 및 도배 상태와 함께 개업공인중개사가 **매도(임대)의뢰인에게 자료를 요구하여 확인한 사항**을 적는다(ㄴ).

반면 **'실제 권리관계 또는 공시되지 않은 물건의 권리 사항'**은 법정지상권·유치권 등 **매도(임대)의뢰인이 고지한 사항**을 적는 란이므로 ㄷ은 틀리다.

문제 27

「공인중개사의 매수신청대리인 등록 등에 관한 규칙」에 따른 개업공인중개사의 매수신청대리에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 미등기건물은 매수신청대리의 대상물이 될 수 없다.
2. 공유자의 우선매수신고에 따라 차순위매수신고인으로 보게 되는 경우 그 차순위매수신고인의 지위를 포기하는 행위는 매수신청대리권의 범위에 속하지 않는다.
3. 소속공인중개사도 매수신청대리인으로 등록할 수 있다.
4. 매수신청대리인이 되려면 관할 지방자치단체의 장에게 매수신청대리인 등록을 하여야 한다.
5. 개업공인중개사는 매수신청대리행위를 함에 있어서 매각장소 또는 집행법원에 직접 출석하여야 한다.

정답 및 해설

「공인중개사의 매수신청대리인 등록 등에 관한 규칙」상 개업공인중개사는 매수신청대리행위를 함에 있어 **매각장소 또는 집행법원에 직접 출석**하여야 하므로 옳은 설명이다.

- 미등기건물 지문: 미등기건물도 매수신청대리의 대상물에 포함되므로 틀리다.
- 차순위매수신고인 지위 포기 지문: 차순위매수신고인 지위를 포기하는 행위도 매수신청대리권의 범위에 속하므로 틀리다.
- 소속공인중개사 등록 지문: 소속공인중개사는 매수신청대리인으로 등록할 수 없고 개업공인중개사만 등록할 수 있으므로 틀리다.
- 지방자치단체의 장 등록 지문: 매수신청대리인 등록은 지방자치단체장이 아닌 **관할 지방법원장**에게 하여야 하므로 틀리다.

문제 28

부동산 거래신고 등에 관한 법령상 토지거래계약을 허가받은 자가 그 토지를 허가받은 목적대로 이용하지 않을 수 있는 예외사유가 아닌 것은? (단, 그 밖의 사유로 시 · 군 · 구도시계획위원회가 인정한 경우는 고려하지 않음)

1. 「건축법 시행령」에 따른 제1종 근린생활시설인 건축물을 취득하여 실제로 이용하는 자가 해당 건축물의 일부를 임대하는 경우
2. 「건축법 시행령」에 따른 단독주택 중 다중주택인 건축물을 취득하여 실제로 이용하는 자가 해당 건축물의 일부를 임대하는 경우
3. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따른 공장을 취득하여 실제로 이용하는 자가 해당 공장의 일부를 임대하는 경우
4. 「건축법 시행령」에 따른 제2종 근린생활시설인 건축물을 취득하여 실제로 이용하는 자가 해당 건축물의 일부를 임대하는 경우
5. 「건축법 시행령」에 따른 공동주택 중 다세대주택인 건축물을 취득하여 실제로 이용하는 자가 해당 건축물의 일부를 임대하는 경우

정답 및 해설

부동산 거래신고 등에 관한 법령상 토지거래허가를 받은 자가 허가받은 목적대로 이용하지 않아도 되는 예외사유로는 제1종·제2종 근린생활시설, 공장, 다세대주택 등을 취득하여 실제로 이용하는 자가 그 건축물의 일부를 임대하는 경우가 인정되지만, **단독주택 중 다중주택**을 취득해 실제로 이용하는 자가 그 일부를 임대하는 경우는 이러한 예외사유로 규정되어 있지 않다. 따라서 ②가 예외사유에 해당하지 않는다.

문제 29

甲이 서울특별시에 있는 자기 소유의 주택에 대해 임차인 乙과 보증금 3억원의 임대차계약을 체결하는 경우, 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」에 따른 신고에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 甲과 乙은 자연인임)

ㄱ. 보증금이 증액되면 乙이 단독으로 신고해야 한다.
ㄴ. 乙이 「주민등록법」에 따라 전입신고를 하는 경우 주택 임대차 계약의 신고를 한 것으로 본다.
ㄷ. 임대차계약서를 제출하면서 신고를 하고 접수가 완료되면 「주택임대차보호법」에 따른 확정일자가 부여된 것으로 본다.

1. ㄱ
2. ㄴ
3. ㄱ, ㄴ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

「부동산 거래신고 등에 관한 법률」상 주택 임대차 계약의 신고는 **임대차계약당사자가 공동으로** 하는 것이 원칙이고 보증금 증액에 따른 변경신고도 마찬가지이므로, 乙이 단독으로 신고해야 한다는 ㄱ은 틀리다. 임차인이 「주민등록법」에 따라 **전입신고를 하면 주택 임대차 계약의 신고를 한 것으로 보고**(ㄴ), **임대차계약서를 제출하여 신고가 접수 완료되면 「주택임대차보호법」에 따른 확정일자가 부여된 것으로 본다**(ㄷ). 따라서 ④ ㄴ, ㄷ이 옳다.

문제 30

개업공인중개사가 묘지를 설치하고자 토지를 매수하려는 중개의뢰인에게 장사 등에 관한 법령에 관하여 설명한 내용으로 틀린 것은?

1. 가족묘지는 가족당 1개소로 제한하되, 그 면적은 100제곱미터 이하여야 한다.
2. 개인묘지란 1기의 분묘 또는 해당 분묘에 매장된 자와 배우자 관계였던 자의 분묘를 같은 구역 안에 설치하는 묘지를 말한다.
3. 법인묘지에는 폭 4미터 이상의 도로와 그 도로로부터 각 분묘로 통하는 충분한 진출입로를 설치하여야 한다.
4. 화장한 유골을 매장하는 경우 매장 깊이는 지면으로부터 30센티미터 이상이어야 한다.
5. 민법 에 따라 설립된 사단법인은 법인묘지의 설치 허가를 받을 수 없다.

정답 및 해설

장사 등에 관한 법령상 **법인묘지**에는 **폭 5미터 이상**의 도로와 그 도로로부터 각 분묘로 통하는 충분한 진출입로를 설치하여야 하므로, "폭 4미터 이상"이라고 한 ③은 틀린 설명이다. 가족묘지의 면적 **100제곱미터 이하** 제한, 개인묘지의 정의(1기의 분묘 또는 배우자였던 자와의 합장 분묘), 화장한 유골의 매장 깊이 **30센티미터 이상**, 민법상 **사단법인은 법인묘지 설치허가를 받을 수 없다**는 나머지 지문은 모두 옳은 설명이다.

문제 31

부동산 거래신고 등에 관한 법령상 부동산 매매계약의 거래신고에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 거래당사자는 모두 자연인이고, 공동중개는 고려하지 않음)

1. 신고할 때는 실제 거래가격을 신고해야 한다.
2. 거래당사자 간 직접거래의 경우 매도인이 거래신고를 거부하면 매수인이 단독으로 신고할 수 있다.
3. 거래신고 후에 매도인이 매매계약을 취소하면 매도인이 단독으로 취소를 신고해야 한다.
4. 개업공인중개사가 매매계약의 거래계약서를 작성 · 교부한 경우에는 그 개업공인중개사가 신고를 해야 한다.
5. 개업공인중개사가 매매계약을 신고한 경우에 그 매매계약이 해제되면 그 개업공인중개사가 해제를 신고할 수 있다.

정답 및 해설

부동산 거래신고 등에 관한 법률상 매매계약의 신고 및 그 **해제·무효·취소의 신고**는 원칙적으로 **거래당사자가 공동으로** 하여야 한다. 따라서 "매도인이 매매계약을 취소하면 매도인이 단독으로 취소를 신고해야 한다"는 설명은 원칙적인 공동신고 의무와 맞지 않아 틀린 설명이다.
다만 일방이 신고를 거부하는 경우 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하여 상대방이 단독으로 신고할 수 있고, 개업공인중개사가 거래계약서를 작성·교부하여 신고한 경우에는 그 개업공인중개사가 해제 등의 신고를 할 수 있다.

문제 32

매수신청대리인으로 등록한 개업공인중개사가 X부동산에 대한 「민사집행법」상 경매절차에서 매수신청대리의 위임인에게 설명한 내용으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 최선순위의 전세권자는 배당요구 없이도 우선변제를 받을 수 있으며, 이 때 전세권은 매각으로 소멸한다.
2. X부동산에 대한 경매개시결정의 기입등기 전에 유치권을 취득한 자는 경매절차의 매수인에게 자기의 유치권으로 대항할 수 있다.
3. 최선순위의 지상권은 경매절차의 매수인이 인수한다.
4. 후순위 저당권자의 신청에 의한 경매라 하여도 선순위 저당권자의 저당권은 매각으로 소멸한다.
5. 집행법원은 배당요구의 종기를 첫 매각기일 이전으로 정한다.

정답 및 해설

「민사집행법」상 **전세권**은 저당권·압류채권 등에 대항할 수 있는 최선순위인 경우 원칙적으로 매각으로 소멸하지 않고 매수인이 인수하지만, 그 전세권자가 **배당요구를 한 때에는** 매각으로 소멸하며 그 대가로 우선변제를 받는다. 따라서 "배당요구 없이도 우선변제를 받을 수 있으며 전세권은 매각으로 소멸한다"는 것은 틀린 설명이다.
반면 다음은 모두 옳은 설명이다.

- 경매개시결정 기입등기 전 유치권 취득자의 대항력
- 최선순위 지상권의 인수
- 저당권의 소제주의(후순위 저당권자의 신청에 의한 경매에서 선순위 저당권의 소멸)
- 배당요구 종기를 첫 매각기일 이전으로 정하는 것

문제 33

부동산 거래신고 등에 관한 법령상 국내 토지를 외국인이 취득하는 것에 관한 설명이다. ( )에 들어갈 숫자로 옳은 것은? (단, 상호주의에 따른 제한은 고려하지 않음)

- 외국인이 토지를 매수하는 계약을 체결하면 계약체결일부터 (ㄱ)일 이내에 신고해야 한다.
- 외국인이 토지를 증여받는 계약을 체결하면 계약체결일부터 (ㄴ)일 이내에 신고해야 한다.
- 외국인이 토지를 상속받으면 취득일부터 (ㄷ)개월 이내에 신고해야 한다.

1. ㄱ: 30, ㄴ: 30, ㄷ: 3
2. ㄱ: 30, ㄴ: 30, ㄷ: 6
3. ㄱ: 30, ㄴ: 60, ㄷ: 6
4. ㄱ: 60, ㄴ: 30, ㄷ: 3
5. ㄱ: 60, ㄴ: 60, ㄷ: 6

정답 및 해설

외국인이 토지를 **매수하는 계약**은 부동산 거래신고의 대상이어서 **계약체결일부터 30일 이내**에 신고해야 하고(ㄱ), 거래신고 대상이 아닌 **증여 계약**으로 취득하는 경우에는 외국인등의 취득 특례에 따라 **계약체결일부터 60일 이내**에 신고해야 한다(ㄴ). 계약 외의 원인인 **상속·경매 등**으로 취득한 경우에는 **취득일부터 6개월 이내**에 신고하므로(ㄷ) ③ ㄱ: 30, ㄴ: 60, ㄷ: 6이 옳다.

문제 34

부동산 거래신고 등에 관한 법령상 토지거래허가구역 내의 토지매매에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 법령상 특례는 고려하지 않으며, 다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ. 허가를 받지 아니하고 체결한 매매계약은 그 효력이 발생하지 않는다.
ㄴ. 허가를 받기 전에 당사자는 매매계약상 채무불이행을 이유로 계약을 해제할 수 있다.
ㄷ. 매매계약의 확정적 무효에 일부 귀책사유가 있는 당사자도 그 계약의 무효를 주장할 수 있다.

1. ㄱ
2. ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

토지거래허가구역 내 허가대상 토지의 매매계약은 허가를 받기 전까지 **유동적 무효**여서 채권적 효력조차 발생하지 않는다(ㄱ 옳음).
따라서 허가 전에는 이행을 청구할 수 없으므로 당사자는 **매매계약상 채무불이행을 이유로 계약을 해제하거나 손해배상을 청구할 수 없다**(ㄴ 틀림).
반면 허가신청 협력의무 위반 등 **무효에 일부 귀책사유가 있는 당사자라도 신의칙에 반하는 특별한 사정이 없는 한 그 계약의 확정적 무효를 주장할 수 있다**는 것이 판례이므로 ㄷ은 옳다.

문제 35

부동산 거래신고 등에 관한 법령상 포상금의 지급에 관한 설명으로 틀린 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 가명으로 신고하여 신고인을 확인할 수 없는 경우에는 포상금을 지급하지 아니할 수 있다.

ㄴ. 신고관청에 포상금지급신청서가 접수된 날부터 1개월 이내에 포상금을 지급하여야 한다.

ㄷ. 신고관청은 하나의 위반행위에 대하여 2명 이상이 각각 신고한 경우에는 포상금을 균등하게 배분하여 지급한다.

1. ㄱ
2. ㄱ, ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

신고관청은 **포상금지급신청서가 접수된 날부터 2개월 이내**에 포상금을 지급하여야 하므로 '1개월 이내'라고 한 ㄴ은 틀리다.

또 하나의 위반행위에 대하여 **2명 이상이 각각 신고한 경우에는 최초로 신고한 사람에게만** 지급하고, 포상금을 균등하게 배분하는 것은 2명 이상이 **공동으로** 신고한 경우이므로 ㄷ도 틀리다.

ㄱ 익명이나 가명으로 신고하여 신고인을 확인할 수 없는 경우 포상금을 지급하지 아니할 수 있다는 것은 옳은 내용이다.

문제 36

개업공인중개사가 집합건물을 매수하려는 의뢰인에게 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 관하여 설명한 것으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 전유부분이란 구분소유권의 목적인 건물부분을 말한다.
2. 소유자가 기존 건물에 증축을 하고 기존 건물에 마쳐진 등기를 증축한 건물의 현황과 맞추어 1동의 건물로서 증축으로 인한 건물표시변경등기를 마친 경우, 그 증축부분에 대해서는 구분소유권이 성립하지 않는다.
3. 구분소유자는 건물의 관리 및 사용에 관하여 구분소유자 공동의 이익에 어긋나는 행위를 하여서는 아니 된다.
4. 일부의 구분소유자만이 공용하도록 제공되는 것임이 명백한 공용부분은 그들 구분소유자의 공유에 속한다.
5. 일부공용부분의 관리에 관한 사항 중 구분소유자 전원에게 이해관계가 있는 사항은 그것을 공용하는 구분소유자만의 집회결의로써 결정한다.

정답 및 해설

「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」상 일부공용부분이라도 그 관리에 관한 사항 중 **구분소유자 전원에게 이해관계가 있는 사항**은 그 일부를 공용하는 구분소유자만의 결의가 아니라 **구분소유자 전원의 집회결의**로 결정하여야 한다. 따라서 "그것을 공용하는 구분소유자만의 집회결의로써 결정한다"는 틀린 설명이다.
나머지는 모두 옳은 설명이다.

- 전유부분의 정의
- 증축부분이 구분행위·구조상·이용상 독립성을 갖추지 못하면 구분소유권이 성립하지 않는다는 판례
- 공동이익에 반하는 행위 금지
- 일부공용부분의 공유

문제 37

개업공인중개사가 「주택임대차보호법」의 적용에 관하여 설명한 내용으로 틀린 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ. 주택의 미등기 전세계약에 관하여는 「주택임대차보호법」을 준용한다.
ㄴ. 주거용 건물에 해당하는지 여부는 임대차목적물의 공부상의 표시만을 기준으로 정하여야 한다.
ㄷ. 임차권등기 없이 우선변제청구권이 인정되는 소액임차인의 소액보증금반환채권은 배당요구가 필요한 배당요구채권에 해당하지 않는다.

1. ㄱ
2. ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

ㄱ 주택의 등기를 하지 아니한 전세계약에 관하여는 「주택임대차보호법」을 준용하므로(같은 법 **제12조**) 옳다.
ㄴ 주거용 건물에 해당하는지는 **공부상의 표시가 아니라 임대차목적물의 실지용도**를 기준으로 판단하므로 '공부상 표시만을 기준으로' 한다는 서술은 틀리다.
ㄷ 임차권등기 없이 우선변제청구권이 인정되는 소액임차인의 소액보증금반환채권도 **배당요구가 필요한 배당요구채권**에 해당한다는 것이 판례이므로 틀리다.

문제 38

개업공인중개사가 중개의뢰인에게 분묘가 있는 토지에 관하여 설명한 내용으로 틀린 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ. 토지 소유자의 승낙에 의하여 성립하는 분묘기지권의 경우 성립 당시 토지 소유자와 분묘의 수호·관리자가 지료 지급의무의 존부에 관하여 약정을 하였다면 그 약정의 효력은 분묘 기지의 승계인에게 미치지 않는다.
ㄴ. 분묘기지권은 지상권 유사의 관습상 물권이다.
ㄷ. 「장사 등에 관한 법률」 시행일(2001. 1. 13.) 이후 토지 소유자의 승낙 없이 설치한 분묘에 대해서 분묘기지권의 시효취득을 주장할 수 있다.

1. ㄱ
2. ㄷ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

ㄴ 분묘기지권은 **지상권 유사의 관습상 물권**이므로 옳다.
ㄱ 토지소유자의 승낙에 의하여 성립한 분묘기지권에서 성립 당시 토지소유자와 분묘 수호·관리자가 지료 지급의무의 존부에 관하여 약정을 하였다면 **그 약정의 효력은 분묘기지의 승계인에게도 미친다**는 것이 판례이므로 틀리다.
ㄷ 「장사 등에 관한 법률」 시행일인 **2001. 1. 13. 이후**에 토지소유자의 승낙 없이 설치한 분묘에 대해서는 **분묘기지권의 시효취득을 주장할 수 없으므로** 틀리다.

문제 39

부동산 거래신고 등에 관한 법령상 토지거래허가구역 등에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 거래당사자는 모두 대한민국 국적의 자연인임)

① 허가구역의 지정은 그 지정을 공고한 날부터 7일 후에 그 효력이 발생한다.

② 허가구역에 있는 토지거래에 대한 처분에 이의가 있는 자는 그 처분을 받은 날부터 1개월 이내에 시장 · 군수 또는 구청장에게 이의를 신청할 수 있다.

③ 허가구역에 있는 토지에 관하여 사용대차계약을 체결하는 경우에는 토지거래허가를 받을 필요가 없다.

④ 허가관청은 허가신청서를 받은 날부터 15일 이내에 허가 또는 불허가 처분을 하여야 한다.

⑤ 허가신청에 대하여 불허가처분을 받은 자는 그 통지를 받은 날부터 1개월 이내에 시장 · 군수 또는 구청장에게 해당 토지에 관한 권리의 매수를 청구할 수 있다.

정답 및 해설

부동산 거래신고 등에 관한 법률상 토지거래허가구역의 지정은 그 지정을 공고한 날부터 **5일 후**에 효력이 발생한다. 따라서 ① "공고한 날부터 7일 후에 그 효력이 발생한다"는 틀린 설명이다. 이의신청 기간(②), 사용대차계약이 허가대상에서 제외되는 점(③, 허가대상은 대가를 수반하는 유상계약에 한함), 허가신청서 접수 후 15일 이내 처분(④), 불허가처분 통지 후 1개월 이내 매수청구(⑤)는 모두 옳은 설명이다.

문제 40

2023. 10. 7. 甲은 친구 乙과 X부동산에 대하여 乙을 명의수탁자로 하는 명의신탁약정을 체결하였다. 개업공인중개사가 이에 관하여 설명한 내용으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ. 甲과 乙 사이의 명의신탁약정은 무효이다.
ㄴ. X부동산의 소유자가 甲이라면, 명의신탁약정에 기하여 甲에서 乙로 소유권이전등기가 마쳐졌다는 이유만으로 당연히 불법원인급여에 해당한다고 볼 수 없다.
ㄷ. X부동산의 소유자가 丙이고 계약명의신탁이라면, 丙이 그 약정을 알았더라도 丙으로부터 소유권이전등기를 마친 乙은 유효하게 소유권을 취득한다.

1. ㄱ
2. ㄴ
3. ㄷ
4. ㄱ, ㄴ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

ㄱ 명의신탁약정은 **무효**이다(부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 **제4조 제1항**).
ㄴ 소유자가 甲인 **2자간 명의신탁**에서, 약정에 기하여 甲에서 乙로 이전등기가 마쳐졌다는 이유만으로 **당연히 불법원인급여에 해당한다고 볼 수 없다**는 것이 판례이므로 옳다.
ㄷ 계약명의신탁에서는 **매도인(丙)이 명의신탁약정을 알지 못한 경우에 한하여** 수탁자의 물권취득이 유효하므로(같은 조 제2항 단서), 丙이 약정을 알았다면 乙은 소유권을 취득하지 못한다.

문제 41

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위허가에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 농림지역에 물건을 1개월 이상 쌓아놓는 행위는 개발행위허가의 대상이 아니다.
2. 「사방사업법」에 따른 사방사업을 위한 개발행위에 대하여 허가를 하는 경우 중앙도시계획위원회와 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니한다.
3. 일정 기간 동안 개발행위허가를 제한할 수 있는 대상지역에 지구단위계획구역은 포함되지 않는다.
4. 기반시설부담구역으로 지정된 지역에 대해서는 중앙도시계획위원회나 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니하고 개발행위허가의 제한을 연장할 수 있다.
5. 개발행위허가의 제한을 연장하는 경우 그 연장 기간은 2년을 넘을 수 없다.

정답 및 해설

지구단위계획구역은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 **개발행위허가를 제한할 수 있는 대상지역**에 포함된다. 국토교통부장관·시·도지사·시장 또는 군수는 지구단위계획구역으로 지정된 지역 등에 대하여 중앙 또는 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐 원칙적으로 **최장 3년간**(1회에 한하여 2년의 범위에서 연장 가능) 개발행위허가를 제한할 수 있으므로, 지구단위계획구역이 제한 대상지역에 포함되지 않는다는 설명은 틀린 내용이다.

문제 42

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위허가 시 개발행위 규모의 제한을 받지 않는 경우에 해당하지 않는 것은?

1. 지구단위계획으로 정한 가구 및 획지의 범위 안에서 이루어지는 토지의 형질변경으로서 당해 형질변경과 그와 관련된 기반시설의 설치가 동시에 이루어지는 경우
2. 해당 개발행위가 「농어촌정비법」에 따른 농어촌정비사업으로 이루어지는 경우
3. 건축물의 건축, 공작물의 설치 또는 지목의 변경을 수반하지 아니하고 시행하는 토지복원사업
4. 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」에 따른 수소연료공급시설의 설치를 수반하는 경우
5. 해당 개발행위가 「국방 · 군사시설 사업에 관한 법률」에 따른 국방 · 군사시설사업으로 이루어지는 경우

정답 및 해설

개발행위 규모의 제한을 받지 않는 경우는 국토의 계획 및 이용에 관한 법령에 **한정적으로 열거**되어 있는데, **지구단위계획으로 정한 가구·획지 범위 안에서 기반시설 설치와 동시에 이루어지는 토지의 형질변경**, **「농어촌정비법」에 따른 농어촌정비사업**, **「국방·군사시설 사업에 관한 법률」에 따른 국방·군사시설사업**, 초지조성·농지조성·영림 또는 토석채취를 위한 경우, **건축물의 건축·공작물의 설치·지목의 변경을 수반하지 않는 토지복원사업** 등이 이에 해당한다.
④ 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」에 따른 수소연료공급시설의 설치를 수반하는 경우는 이 열거 사유에 들어 있지 않으므로, 원칙대로 개발행위 규모의 제한을 받는다.

문제 43

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 시 · 도지사가 복합용도지구를 지정할 수 있는 용도지역에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 준주거지역
ㄴ. 근린상업지역
ㄷ. 일반공업지역
ㄹ. 계획관리지역
ㅁ. 일반상업지역

1. ㄱ, ㄴ
2. ㄷ, ㄹ
3. ㄱ, ㄴ, ㄷ
4. ㄷ, ㄹ, ㅁ
5. ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ

정답 및 해설

시·도지사 또는 대도시 시장이 복합용도지구를 지정할 수 있는 용도지역은 **일반주거지역·일반공업지역·계획관리지역**으로 한정된다(국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 **제31조 제6항**).
따라서 ㄷ 일반공업지역과 ㄹ 계획관리지역만 해당하고, ㄱ 준주거지역·ㄴ 근린상업지역·ㅁ 일반상업지역은 지정 대상이 아니다.
이때 지정은 해당 용도지역 전체 면적의 **3분의 1 이하** 범위에서 하여야 한다.

문제 44

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지구단위계획구역의 지정에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

1. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 준산업단지에 대하여는 지구단위계획구역을 지정할 수 없다.
2. 도시지역 내 복합적인 토지 이용을 증진시킬 필요가 있는 지역으로서 지구단위계획구역을 지정할 수 있는 지역에 일반공업지역은 해당하지 않는다.
3. 「택지개발촉진법」에 따라 지정된 택지개발지구에서 시행되는 사업이 끝난 후 5년이 지나면 해당 지역은 지구단위계획구역으로 지정하여야 한다.
4. 도시지역 외의 지역을 지구단위계획구역으로 지정하려면 지정하려는 구역 면적의 3분의 2 이상이 계획관리지역이어야 한다.
5. 농림지역에 위치한 산업 · 유통개발진흥지구는 지구단위계획구역으로 지정할 수 있는 대상지역에 포함되지 않는다.

정답 및 해설

도시지역 내 복합적인 토지 이용을 증진시킬 필요가 있어 지구단위계획구역으로 지정할 수 있는 지역은 **일반주거지역·준주거지역·준공업지역 및 상업지역**으로서 낙후된 도심 기능 회복 등이 필요한 경우에 한하므로, **일반공업지역은 해당하지 않는다**(시행령 제43조).
① 준산업단지는 지정 대상에 포함되고(법 제51조 제1항 제6호), ③ 택지개발지구는 사업이 끝난 후 **10년**이 지난 지역이 의무 지정 대상이며(제51조 제2항), ④ 도시지역 외 지역은 구역 면적의 **100분의 50 이상**이 계획관리지역이어야 한다(제51조 제3항).
⑤ 농림지역에 위치한 산업·유통개발진흥지구도 지정 대상에 포함된다.

문제 45

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 주민이 도시 · 군관리계획의 입안권자에게 그 입안을 제안할 수 있는 사항이 아닌 것은?

1. 입지규제최소구역의 지정 및 변경과 입지규제최소구역계획의 수립 및 변경에 관한 사항
2. 지구단위계획구역의 지정 및 변경과 지구단위계획의 수립 및 변경에 관한 사항
3. 기반시설의 설치 · 정비 또는 개량에 관한 사항
4. 산업 · 유통개발진흥지구의 변경에 관한 사항
5. 시가화조정구역의 지정 및 변경에 관한 사항

정답 및 해설

시가화조정구역의 지정 및 변경은 국가 또는 지방자치단체가 직권으로 결정하는 사항으로, 주민이 입안을 제안할 수 있는 대상에 포함되지 않는다.
국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 주민(이해관계자 포함)이 입안권자에게 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있는 사항은 기반시설의 설치·정비·개량, 지구단위계획구역·지구단위계획의 지정 및 수립·변경, 입지규제최소구역의 지정·변경 및 그 계획의 수립·변경, 개발진흥지구 중 **산업·유통개발진흥지구**의 지정 및 변경 등으로 한정된다.

문제 46

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시 · 군관리계획결정의 실효에 관한 설명이다. ( )에 들어갈 공통된 숫자로 옳은 것은?

지구단위계획(주민이 입안을 제안한 것에 한정한다)에 관한 도시·군관리계획결정의 고시일부터 ( )년 이내에 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 또는 다른 법률에 따라 허가·인가·승인 등을 받아 사업이나 공사에 착수하지 아니하면 그 ( )년이 된 날의 다음날에 그 지구단위계획에 관한 도시·군관리계획결정은 효력을 잃는다.

1. 2
2. 3
3. 5
4. 10
5. 20

정답 및 해설

주민이 입안을 제안한 지구단위계획에 관한 도시·군관리계획결정은 고시일부터 **5년** 이내에 허가·인가·승인 등을 받아 사업이나 공사에 착수하지 아니하면 그 **5년**이 된 날의 다음날에 효력을 잃는다(국토의 계획 및 이용에 관한 법률 **제53조 제2항**).

지구단위계획'구역'의 지정에 관한 결정이 고시일부터 **3년** 이내에 지구단위계획이 결정·고시되지 않아 실효되는 경우(같은 조 제1항)와 구별하여야 한다.

문제 47

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지구에 관한 설명이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
- 집단취락지구 : (ㄱ)안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구
- 복합개발진흥지구 : 주거기능, (ㄴ)기능, 유통·물류기능 및 관광·휴양기능중 2 이상의 기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구

1. ㄱ: 개발제한구역, ㄴ: 공업
2. ㄱ: 자연취락지구, ㄴ: 상업
3. ㄱ: 개발제한구역, ㄴ: 상업
4. ㄱ: 관리지역, ㄴ: 공업
5. ㄱ: 관리지역, ㄴ: 교통

정답 및 해설

집단취락지구는 **개발제한구역** 안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구이고, 복합개발진흥지구는 주거기능, **공업**기능, 유통·물류기능 및 관광·휴양기능 중 **2 이상**의 기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구이다(국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 **제31조 제2항**).
참고로 **녹지지역·관리지역·농림지역 또는 자연환경보전지역** 안의 취락을 정비하기 위한 지구는 **자연취락지구**로, 개발제한구역 안의 취락을 대상으로 하는 집단취락지구와 구별된다.

문제 48

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 입지규제최소구역의 지정 대상으로 명시되지 않은 것은?

1. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 도시첨단산업단지
2. 「도시재정비 촉진을 위한 특별법」에 따른 고밀복합형 재정비촉진지구로 지정된 지역
3. 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따른 소규모주택정비사업의 시행구역
4. 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」에 따른 근린재생형 활성화계획을 수립하는 지역
5. 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 노후 · 불량건축물이 밀집한 주거지역 또는 공업지역으로 정비가 시급한 지역

정답 및 해설

이 문항은 **출제 당시 법령을 기준**으로 한 문항입니다. 이후 관련 규정이 개정되어 **현행 기준과 다를 수 있으니**, 시험을 준비하실 때는 최신 법령을 함께 확인하시기 바랍니다.
입지규제최소구역의 지정 대상으로 법령에 명시된 지역은 도시·군기본계획상 도심·부도심 또는 생활권의 중심지역, 지역 거점 역할을 하는 기반시설 중심의 주변지역, 세 개 이상 노선이 교차하는 대중교통 결절지로부터 **1킬로미터 이내** 지역, **「도시 및 주거환경정비법」상 노후·불량건축물이 밀집한 주거지역 또는 공업지역으로 정비가 시급한 지역**, **도시경제기반형·근린재생형 활성화계획을 수립하는 지역**, **도시첨단산업단지**, **소규모주택정비사업의 시행구역** 등이다.
따라서 ② 「도시재정비 촉진을 위한 특별법」에 따른 고밀복합형 재정비촉진지구는 명시된 대상이 아니다.

문제 49

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발밀도관리구역에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 도시 · 군계획시설사업의 시행자인 시장 또는 군수는 개발밀도관리구역에 관한 기초조사를 하기 위하여 필요하면 타인의 토지에 출입할 수 있다.
2. 개발밀도관리구역의 지정기준, 개발밀도관리구역의 관리 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관이 정한다.
3. 개발밀도관리구역에서는 해당 용도지역에 적용되는 용적률의 최대한도의 50퍼센트 범위에서 용적률을 강화하여 적용한다.
4. 시장 또는 군수는 개발밀도관리구역을 지정하거나 변경하려면 해당 지방자치단체에 설치된 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
5. 기반시설을 설치하거나 그에 필요한 용지를 확보하게 하기 위하여 개발밀도관리구역에 기반시설부담구역을 지정할 수 있다.

정답 및 해설

개발밀도관리구역과 기반시설부담구역은 서로 별개의 제도로서, 이미 **개발밀도관리구역**으로 지정된 지역에는 **기반시설부담구역을 지정할 수 없다**. 따라서 기반시설을 설치하거나 그 용지를 확보하기 위하여 개발밀도관리구역에 기반시설부담구역을 지정할 수 있다는 설명은 틀린 내용이다.
나머지 설명은 모두 옳다.

- 개발밀도관리구역에서는 해당 용도지역 용적률 최대한도의 **50퍼센트** 범위에서 용적률을 강화하여 적용한다.
- 지정·변경 시 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- 기초조사를 위해 타인 토지에 출입할 수 있다.

문제 50

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 시 · 군 · 구도시계획위원회의 업무를 모두 고른 것은?

ㄱ. 도시·군관리계획과 관련하여 시장·군수 또는 구청장이 자문하는 사항에 대한 조언

ㄴ. 시범도시사업계획의 수립에 관하여 시장·군수·구청장이 자문하는 사항에 대한 조언

ㄷ. 시장 또는 군수가 결정하는 도시·군관리계획의 심의

1. ㄱ
2. ㄷ
3. ㄱ, ㄴ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

ㄷ 시장 또는 군수가 결정하는 도시·군관리계획의 심의와 ㄱ 도시·군관리계획과 관련하여 시장·군수 또는 구청장이 자문하는 사항에 대한 조언은 시·군·구도시계획위원회의 업무이다(국토의 계획 및 이용에 관한 법률 **제113조 제2항**).

ㄴ **시범도시사업계획의 수립**에 관하여 시장·군수·구청장이 자문하는 사항에 대한 조언도 같은 항 제4호의 위임에 따라 시행령 **제110조 제2항**이 정한 업무에 포함된다.

따라서 ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 해당한다.

문제 51

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시 · 군계획시설사업 시행을 위한 타인의 토지에의 출입 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 타인의 토지에 출입하려는 행정청인 사업시행자는 출입하려는 날의 7일 전까지 그 토지의 소유자 · 점유자 또는 관리인에게 그 일시와 장소를 알려야 한다.
2. 토지의 소유자 · 점유자 또는 관리인의 동의 없이 타인의 토지를 재료 적치장 또는 임시통로로 일시 사용한 사업시행자는 사용한 날부터 14일 이내에 시장 또는 군수의 허가를 받아야 한다.
3. 토지 점유자가 승낙하지 않는 경우에도 사업시행자는 시장 또는 군수의 허가를 받아 일몰 후에 울타리로 둘러싸인 타인의 토지에 출입할 수 있다.
4. 토지에의 출입에 따라 손실을 입은 자가 보상에 관하여 국토교통부장관에게 조정을 신청하지 아니하는 경우에는 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 없다.
5. 사업시행자가 행정청인 경우라도 허가를 받지 아니하면 타인의 토지에 출입할 수 없다.

정답 및 해설

국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 **행정청인 사업시행자**가 타인의 토지에 출입하는 경우에는 별도의 허가 없이 출입할 수 있으나, 출입하려는 날의 **7일 전까지** 그 토지의 소유자·점유자 또는 관리인에게 **일시와 장소를 알려야** 한다.
재료 적치장·임시통로로 일시 사용하려는 경우에는 원칙적으로 소유자 등의 **사전 동의**를 얻어야 하고, 토지 점유자가 승낙하지 않으면 **일출 전·일몰 후**에는 울타리로 둘러싸인 타인의 토지에 출입할 수 없다.
손실보상에 관해 협의가 성립되지 않은 자는 국토교통부장관에게 조정을 신청하지 않고도 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다.

문제 52

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시 · 군계획시설사업의 시행에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 「도시 및 주거환경정비법」에 따라 도시 · 군관리계획의 결정이 의제되는 경우에는 해당 도시 · 군계획시설결정의 고시일부터 3개월 이내에 도시 · 군계획시설에 대하여 단계별 집행계획을 수립하여야 한다.
2. 5년 이내에 시행하는 도시 · 군계획시설사업은 단계별집행계획 중 제1단계 집행계획에 포함되어야 한다.
3. 한국토지주택공사가 도시 · 군계획시설사업의 시행자로 지정을 받으려면 토지소유자 총수의 3분의 2 이상에 해당하는 자의 동의를 얻어야 한다.
4. 국토교통부장관은 국가계획과 관련되거나 그 밖에 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 관계 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수의 의견을 들어 직접 도시 · 군계획시설사업을 시행할 수 있다.
5. 사업시행자는 도시 · 군계획시설사업 대상시설을 둘 이상으로 분할하여 도시 · 군계획시설사업을 시행하여서는 아니 된다.

정답 및 해설

국토교통부장관은 **국가계획과 관련**되거나 그 밖에 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 관계 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 **의견을 들어** 도시·군계획시설사업을 **직접 시행**할 수 있다.
단계별집행계획은 **3년 이내**에 시행하는 사업을 제1단계 집행계획에 포함시키는 것이 원칙이어서 '5년 이내'라는 설명은 틀리고, 한국토지주택공사와 같은 공공기관인 시행자는 토지소유자 동의 없이도 시행자로 지정받을 수 있어 '3분의 2 이상 동의' 요건도 틀리다.

문제 53

도시개발법령상 환지 설계를 평가식으로 하는 경우 다음 조건에서 환지 계획에 포함되어야 하는 비례율은? (단, 제시된 조건 이외의 다른 조건은 고려하지 않음)

- 총 사업비: 250억원
- 환지 전 토지·건축물의 평가액 합계: 500억원
- 도시개발사업으로 조성되는 토지·건축물의 평가액 합계: 1,000억원

1. 100 %
2. 125 %
3. 150 %
4. 200 %
5. 250 %

정답 및 해설

평가식 환지설계에서 비례율은 비례율 $= \frac{\text{조성 후 토지 및 건축물 평가액 합계} - \text{총사업비}}{\text{환지 전 토지 및 건축물 평가액 합계}} \times 100$ 으로 산정한다.

주어진 조건을 대입하면 $\frac{1{,}000\text{억} - 250\text{억}}{500\text{억}} \times 100 = \frac{750}{500} \times 100 = 150\%$ 이다.

따라서 환지계획에 포함되어야 하는 비례율은 **150 %**이다.

문제 54

도시개발법령상 원형지의 공급과 개발에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 원형지를 공장 부지로 직접 사용하는 원형지개발자의 선정은 경쟁입찰의 방식으로 하며, 경쟁입찰이 2회 이상 유찰된 경우에는 수의계약의 방법으로 할 수 있다.
2. 지정권자는 원형지의 공급을 승인할 때 용적률 등 개발밀도에 관한 이행조건을 붙일 수 없다.
3. 원형지 공급가격은 원형지의 감정가격과 원형지에 설치한 기반시설 공사비의 합산 금액을 기준으로 시 · 도의 조례로 정한다.
4. 원형지개발자인 지방자치단체는 10년의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간 안에는 원형지를 매각할 수 없다.
5. 원형지개발자가 공급받은 토지의 전부를 시행자의 동의 없이 제3자에게 매각하는 경우 시행자는 원형지개발자에 대한 시정요구 없이 원형지 공급계약을 해제할 수 있다.

정답 및 해설

도시개발법령상 원형지를 **공장 부지로 직접 사용**하려는 원형지개발자의 선정은 원칙적으로 **경쟁입찰** 방식으로 하되, 입찰이 일정 횟수 이상 유찰되는 등 경쟁입찰이 성립하지 않는 경우에는 예외적으로 **수의계약** 방식으로 선정할 수 있다.
이와 달리 지정권자는 원형지 공급을 승인할 때 용적률 등 개발밀도에 관한 이행조건을 붙일 수 있고, 원형지 공급가격은 조례가 아니라 시행자와 원형지개발자의 협의로 정하며, **국가·지방자치단체**가 원형지개발자인 경우에는 매각 제한 기간이 적용되지 않고, 원형지개발자가 시행자 동의 없이 무단 매각한 경우 시행자는 먼저 시정을 요구한 후에도 이행하지 않을 때 비로소 공급계약을 해제할 수 있다.

문제 55

도시개발법령상 도시개발사업 조합에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 금고 이상의 형을 선고받고 그 형의 집행유예기간 중에 있는 자는 조합의 임원이 될 수 없다.
ㄴ. 조합이 조합 설립의 인가를 받은 사항 중 공고방법을 변경하려는 경우 지정권자로부터 변경인가를 받아야 한다.
ㄷ. 조합장 또는 이사의 자기를 위한 조합과의 계약이나 소송에 관하여는 대의원회가 조합을 대표한다.
ㄹ. 의결권을 가진 조합원의 수가 50인 이상인 조합은 총회의 권한을 대행하게 하기 위하여 대의원회를 둘 수 있으며, 대의원회에 두는 대의원의 수는 의결권을 가진 조합원 총수의 100분의 10 이상으로 한다.

1. ㄱ, ㄷ
2. ㄱ, ㄹ
3. ㄴ, ㄷ
4. ㄱ, ㄴ, ㄹ
5. ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

ㄱ **금고 이상의 형을 선고받고 그 형의 집행유예기간 중에 있는 자**는 조합 임원의 결격사유에 해당하므로 옳다.
ㄹ 의결권을 가진 조합원 수가 **50인 이상**인 조합은 대의원회를 둘 수 있고, 대의원 수는 의결권을 가진 조합원 총수의 **100분의 10 이상**이어야 하므로 옳다.
반면 ㄴ **공고방법의 변경**은 경미한 사항이어서 변경인가가 아니라 **신고** 대상이고, ㄷ 조합장·이사의 자기를 위한 조합과의 계약이나 소송에서는 대의원회가 아니라 **감사**가 조합을 대표한다.

문제 56

도시개발법령상 도시개발사업의 시행자인 지방자치단체가 「주택법」제4조에 따른 주택건설사업자 등으로 하여금 대행하게 할 수 있는 도시개발사업의 범위에 해당하지 않는 것은?

1. 실시설계
2. 부지조성공사
3. 기반시설공사
4. 조성된 토지의 분양
5. 토지상환채권의 발행

정답 및 해설

도시개발법령상 도시개발사업의 시행자인 지방자치단체는 **실시설계, 부지조성공사, 기반시설공사, 조성된 토지의 분양** 업무를 「주택법」상 주택건설사업자 등에게 대행시킬 수 있다.
반면 **토지상환채권의 발행**은 시행자가 사업비를 조달하기 위해 스스로 행사하는 고유 권한으로서 대행 가능한 업무 범위에 포함되지 않는다.

문제 57

도시개발법령상 개발계획에 따라 도시개발구역을 지정한 후에 개발계획에 포함시킬 수 있는 사항은?

1. 환경보전계획
2. 보건의료시설 및 복지시설의 설치계획
3. 원형지로 공급될 대상 토지 및 개발 방향
4. 임대주택건설계획 등 세입자 등의 주거 및 생활 안정 대책
5. 도시개발구역을 둘 이상의 사업시행지구로 분할하여 도시개발사업을 시행하는 경우 그 분할에 관한 사항

정답 및 해설

도시개발법령상 개발계획은 원칙적으로 도시개발구역 지정과 동시에 수립하여야 하지만, **임대주택건설계획 등 세입자 등의 주거 및 생활 안정 대책**은 예외적으로 도시개발구역 지정 후에도 개발계획에 포함시킬 수 있다.
환경보전계획, 보건의료시설·복지시설 설치계획, 원형지 공급 대상 토지 및 개발 방향, 사업시행지구 분할에 관한 사항은 모두 최초 개발계획 수립 단계에서 포함되어야 하는 사항이다.

문제 58

도시개발법령상 환지 방식에 의한 사업 시행에서의 청산금에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 시행자는 토지 소유자의 동의에 따라 환지를 정하지 아니하는 토지에 대하여는 환지처분 전이라도 청산금을 교부할 수 있다.
2. 토지 소유자의 신청에 따라 환지 대상에서 제외한 토지에 대하여는 청산금을 교부하는 때에 청산금을 결정할 수 없다.
3. 청산금을 받을 권리나 징수할 권리를 5년간 행사하지 아니하면 시효로 소멸한다.
4. 청산금은 대통령령으로 정하는 바에 따라 이자를 붙여 분할징수하거나 분할교부할 수 있다.
5. 행정청이 아닌 시행자가 군수에게 청산금의 징수를 위탁한 경우 그 시행자는 군수가 징수한 금액의 100분의 4에 해당하는 금액을 해당 군에 지급하여야 한다.

정답 및 해설

도시개발법령은 토지 소유자의 동의나 신청에 따라 **환지 대상에서 제외한 토지**에 대하여는 **청산금을 교부하는 때에 청산금을 결정할 수 있다**고 규정한다. 따라서 '청산금을 결정할 수 없다'는 ② 지문은 법령 문언과 반대로 서술한 것이어서 틀리다.
나머지는 모두 옳다. 환지를 정하지 아니하는 토지에 대한 청산금은 **환지처분 전이라도 교부**할 수 있고, 청산금을 받을 권리·징수할 권리는 **5년간** 행사하지 아니하면 시효로 소멸하며, 청산금은 대통령령이 정하는 바에 따라 **이자를 붙여 분할징수·분할교부**할 수 있고, 행정청이 아닌 시행자가 특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 청산금 징수를 위탁한 경우에는 징수액의 **100분의 4**를 해당 지방자치단체에 지급하여야 한다.

문제 59

도시 및 주거환경정비법령상 정비기반시설에 해당하지 않는 것은? (단, 주거환경개선사업을 위하여 지정 · 고시된 정비구역이 아님)

1. 녹지
2. 공공공지
3. 공용주차장
4. 소방용수시설
5. 공동으로 사용하는 구판장

정답 및 해설

도시 및 주거환경정비법령상 **공동으로 사용하는 구판장** 등 공동이용시설은 **주거환경개선사업**을 위하여 지정·고시된 정비구역에서 새로 설치하는 경우에 한하여 정비기반시설로 인정되므로, 그 밖의 정비구역에서는 정비기반시설에 해당하지 않는다.
녹지, 공공공지, 공용주차장, 소방용수시설은 사업 유형과 관계없이 정비기반시설에 해당한다.

문제 60

도시 및 주거환경정비법령상 토지등소유자에 대한 분양신청의 통지 및 분양공고 양자에 공통으로 포함되어야 할 사항을 모두 고른 것은? (단, 토지등소유자 1인이 시행하는 재개발사업은 제외하고, 조례는 고려하지 않음)
ㄱ. 분양을 신청하지 아니한 자에 대한 조치
ㄴ. 토지등소유자외의 권리자의 권리신고방법
ㄷ. 분양신청서
ㄹ. 분양대상자별 분담금의 추산액

1. ㄱ
2. ㄱ, ㄴ
3. ㄴ, ㄷ
4. ㄷ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄹ

정답 및 해설

분양신청 통지사항에는 분양공고 사항 중 **토지등소유자 외의 권리자의 권리신고방법을 제외한 나머지**가 포함되고, 여기에 분양대상자별 종전 토지·건축물의 명세와 가격, 분담금 추산액, 분양신청서가 더해진다(도시 및 주거환경정비법 **제72조** 및 같은 법 시행령 **제59조**).
따라서 ㄱ **분양을 신청하지 아니한 자에 대한 조치**만 통지·공고 양자에 공통으로 포함된다.
ㄴ 토지등소유자 외의 권리자의 권리신고방법은 공고에만, ㄷ 분양신청서와 ㄹ 분양대상자별 분담금의 추산액은 통지에만 포함된다.

문제 61

도시 및 주거환경정비법령상 조합의 정관을 변경하기 위하여 총회에서 조합원 3분의 2 이상의 찬성을 요하는 사항이 아닌 것은?

1. 정비구역의 위치 및 면적
2. 조합의 비용부담 및 조합의 회계
3. 정비사업비의 부담 시기 및 절차
4. 청산금의 징수 · 지급의 방법 및 절차
5. 시공자 · 설계자의 선정 및 계약서에 포함될 내용

정답 및 해설

청산금의 징수·지급의 방법 및 절차는 조합원 3분의 2 이상 찬성의 특별정족수 대상 목록에 포함되어 있지 않으므로 **조합원 과반수의 찬성**만으로 변경할 수 있는 사항이다.
도시 및 주거환경정비법령상 조합 정관 변경사항 중 조합원 **3분의 2 이상**의 찬성이 필요한 사항은 조합원의 자격, 조합원의 제명·탈퇴 및 교체, 정비구역의 위치 및 면적, 조합의 비용부담 및 조합의 회계, 정비사업비의 부담 시기 및 절차, 시공자·설계자의 선정 및 계약서에 포함될 내용으로 한정되어 있다. 그 밖의 정관 변경사항은 조합원 과반수의 찬성으로 의결한다.

문제 62

도시 및 주거환경정비법령상 공동구의 설치 및 관리비용에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 공동구점용예정자가 부담할 공동구의 설치에 드는 비용의 부담비율은 공동구의 권리지분비율을 고려하여 시장 · 군수등이 정한다.
2. 공동구의 설치로 인한 보상비용은 공동구의 설치비용에 포함되지 않는다.
3. 사업시행자로부터 공동구의 설치비용 부담금의 납부통지를 받은 공동구점용예정자는 공동구의 설치공사가 착수되기 전에 부담금액의 3분의 1 이상을 납부하여야 한다.
4. 공동구 관리비용은 반기별로 산출하여 부과한다.
5. 시장 · 군수등은 필요한 경우 공동구 관리비용을 분할하여 분기별로 납부하게 할 수 있다.

정답 및 해설

도시정비법 시행규칙에 따르면 사업시행계획인가 고시 후 사업시행자로부터 공동구 설치비용 부담금의 납부통지를 받은 공동구점용예정자는 **공동구의 설치공사가 착수되기 전에 부담금액의 3분의 1 이상을 납부**하여야 하며, 나머지 잔액은 공사완료 고시일 전까지 납부하여야 한다.
나머지 지문들은 모두 틀렸다.

- 부담비율은 권리지분비율이 아니라 **공동구의 점용예정면적비율**에 따른다.
- 설치로 인한 보상비용도 설치비용에 포함된다.
- 공동구 관리비용은 반기별이 아니라 **연도별**로 산출·부과한다.
- 필요한 경우 분기별이 아니라 2회로 분할 납부하게 할 수 있다.

문제 63

도시 및 주거환경정비법령상 조합의 임원에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 조합임원의 임기만료 후 6개월 이상 조합임원이 선임되지 아니한 경우에는 시장 · 군수등이 조합임원 선출을 위한 총회를 소집할 수 있다.
2. 조합임원이 결격사유에 해당하게 되어 당연 퇴임한 경우 그가 퇴임 전에 관여한 행위는 그 효력을 잃는다.
3. 총회에서 요청하여 시장 · 군수등이 전문조합관리인을 선정한 경우 전문조합관리인이 업무를 대행할 임원은 당연 퇴임한다.
4. 조합장이 아닌 조합임원은 대의원이 될 수 없다.
5. 대의원회는 임기중 궐위된 조합장을 보궐선임할 수 없다.

정답 및 해설

도시정비법상 조합임원이 결격사유에 해당하여 당연퇴임하더라도 그가 **퇴임 전에 관여한 행위는 그 효력을 잃지 아니한다**고 규정되어 있으므로, 효력을 잃는다고 서술한 지문이 틀린 내용이다. 이는 임원 지위의 소급 상실이 그 전까지 이루어진 조합 업무처리의 효력을 부정하지 않도록 하여 정비사업의 법적 안정성을 보장하려는 취지이다.

문제 64

도시 및 주거환경정비법령상 소규모 토지 등의 소유자에 대한 토지임대부 분양주택 공급에 관한 내용이다. ( )에 들어갈 숫자로 옳은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

국토교통부장관, 시·도지사, 시장, 군수, 구청장 또는 토지주택공사등은 정비구역에 세입자와 다음의 어느 하나에 해당하는 자의 요청이 있는 경우에는 인수한 재개발임대주택의 일부를 「주택법」에 따른 토지임대부 분양주택으로 전환하여 공급하여야 한다.

1. 면적이 (ㄱ)제곱미터 미만의 토지를 소유한 자로서 건축물을 소유하지 아니한 자
2. 바닥면적이 (ㄴ)제곱미터 미만의 사실상 주거를 위하여 사용하는 건축물을 소유한 자로서 토지를 소유하지 아니한 자

1. ㄱ: 90, ㄴ: 40
2. ㄱ: 90, ㄴ: 50
3. ㄱ: 90, ㄴ: 60
4. ㄱ: 100, ㄴ: 40
5. ㄱ: 100, ㄴ: 50

정답 및 해설

도시정비법 시행령상 세입자 등에게 임대하고 남은 재개발임대주택의 일부를 「주택법」상 토지임대부 분양주택으로 전환하여 공급해야 하는 대상은, 면적이 **90제곱미터** 미만인 토지를 소유하고 건축물은 소유하지 아니한 자, 그리고 바닥면적이 **40제곱미터** 미만인 사실상 주거용 건축물을 소유하고 토지는 소유하지 아니한 자이다.

문제 65

주택법령상 조정대상지역의 지정기준의 일부이다. ( )에 들어갈 숫자로 옳은 것은?

조정대상지역지정직전월부터 소급하여 6개월간의 평균 주택가격상승률이 마이너스 (ㄱ)퍼센트 이하인 지역으로서 다음에 해당하는 지역

○ 조정대상지역지정직전월부터 소급하여 (ㄴ)개월 연속 주택매매거래량이 직전 연도의 같은 기간보다 (ㄷ)퍼센트 이상 감소한 지역

○ 조정대상지역지정직전월부터 소급하여 (ㄴ)개월간의 평균 미분양주택(주택법 제15조제1항에 따른 사업계획승인을 받아 입주자를 모집했으나 입주자가 선정되지 않은 주택을 말한다)의 수가 직전 연도의 같은 기간보다 2배 이상인 지역

1. ㄱ: 1, ㄴ: 3, ㄷ: 20
2. ㄱ: 1, ㄴ: 3, ㄷ: 30
3. ㄱ: 1, ㄴ: 6, ㄷ: 30
4. ㄱ: 3, ㄴ: 3, ㄷ: 20
5. ㄱ: 3, ㄴ: 6, ㄷ: 20

정답 및 해설

주택법령상 조정대상지역 중 **위축지역**은 지정직전월부터 소급하여 **6개월간**의 평균 주택가격상승률이 **마이너스 1퍼센트** 이하인 지역(ㄱ: 1)으로서, 다음 중 하나에 해당해야 한다. 지정직전월부터 소급하여 **3개월** 연속(ㄴ: 3) 주택매매거래량이 직전 연도 같은 기간보다 **20퍼센트** 이상 감소(ㄷ: 20)한 지역이거나, 같은 **3개월간**의 평균 미분양주택 수가 직전 연도 같은 기간보다 **2배 이상**인 지역이다. 따라서 ① ㄱ: 1, ㄴ: 3, ㄷ: 20이 옳다.

문제 66

주택법령상 주택의 사용검사 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 하나의 주택단지의 입주자를 분할 모집하여 전체 단지의 사용검사를 마치기 전에 입주가 필요한 경우에는 공사가 완료된 주택에 대하여 동별로 사용검사를 받을 수 있다.
2. 사용검사는 사용검사 신청일부터 15일 이내에 하여야 한다.
3. 사업주체는 건축물의 동별로 공사가 완료된 경우로서 사용검사권자의 임시 사용승인을 받은 경우에는 사용검사를 받기 전에 주택을 사용하게 할 수 있다.
4. 사업주체가 파산 등으로 사용검사를 받을 수 없는 경우에는 해당 주택의 시공을 보증한 자, 해당 주택의 시공자 또는 입주예정자는 사용검사를 받을 수 있다.
5. 무단거주가 아닌 입주예정자가 사업주체의 파산 등으로 사용검사를 받을 때에는 입주예정자의 대표회의가 사용검사권자에게 사용검사를 신청할 때 하자보수보증금을 예치하여야 한다.

정답 및 해설

주택법 제49조 제3항에 따르면 사업주체가 **파산 등으로 사용검사를 받을 수 없는 경우**에는 **해당 주택의 시공을 보증한 자 또는 입주예정자**만 사용검사를 받을 수 있고, 시공자까지 포함되어 사용검사를 받을 수 있는 경우는 사업주체가 정당한 이유 없이 사용검사 절차를 이행하지 않는 경우이다. 따라서 파산 등의 경우에도 '시공자'가 사용검사를 받을 수 있다고 서술한 지문이 틀렸다.
다음 지문은 모두 법령과 일치한다.

- 분할모집 시 동별 사용검사
- 신청일부터 15일 이내 사용검사
- 임시 사용승인에 의한 사용
- 무단거주가 아닌 입주예정자의 하자보수보증금 예치

문제 67

주택법령상 지역주택조합의 조합원을 모집하기 위하여 모집주체가 광고를 하는 경우 광고에 포함되어야 하는 내용에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 조합의 명칭 및 사무소의 소재지
ㄴ. 조합원의 자격기준에 관한 내용
ㄷ. 조합설립 인가일
ㄹ. 조합원 모집 신고 수리일

1. ㄱ, ㄴ, ㄷ
2. ㄱ, ㄴ, ㄹ
3. ㄱ, ㄷ, ㄹ
4. ㄴ, ㄷ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

주택법령상 지역주택조합·직장주택조합의 조합원 모집 광고에는 **조합의 명칭 및 사무소의 소재지**(ㄱ), **조합원의 자격기준에 관한 내용**(ㄴ), **조합원 모집 신고 수리일**(ㄹ) 등이 포함되어야 한다. **조합설립 인가일**(ㄷ)은 조합원 모집·광고 단계에서는 아직 확정되지 않은 사항이므로 광고에 포함되어야 하는 법정 사항이 아니다.

문제 68

주택법령상 「공동주택관리법」에 따른 행위의 허가를 받거나 신고를 하고 설치하는 세대구분형 공동주택이 충족하여야 하는 요건에 해당하는 것을 모두 고른 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

ㄱ. 하나의 세대가 통합하여 사용할 수 있도록 세대 간에 연결문 또는 경량구조의 경계벽 등을 설치할 것
ㄴ. 구분된 공간의 세대수는 기존 세대를 포함하여 2세대 이하일 것
ㄷ. 세대별로 구분된 각각의 공간마다 별도의 욕실, 부엌과 구분 출입문을 설치할 것
ㄹ. 구조, 화재, 소방 및 피난안전 등 관계 법령에서 정하는 안전 기준을 충족할 것

1. ㄱ, ㄴ, ㄷ
2. ㄱ, ㄴ, ㄹ
3. ㄱ, ㄷ, ㄹ
4. ㄴ, ㄷ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

「공동주택관리법」에 따른 행위허가·신고로 설치하는(기존 공동주택을 개조하는) 세대구분형 공동주택은 구분된 공간의 세대수가 기존 세대를 포함하여 **2세대 이하**일 것(ㄴ), 세대별로 별도의 **욕실·부엌과 구분 출입문**을 설치할 것(ㄷ), **구조·화재·소방 및 피난안전** 등 관계 법령의 안전기준을 충족할 것(ㄹ)을 요건으로 한다.
세대 간 연결문 또는 경량구조 경계벽 설치(ㄱ)는 사업계획승인을 받아 신축하는 세대구분형 공동주택에 적용되는 요건이므로 이 유형에는 해당하지 않는다.

문제 69

주택법령상 주택건설사업자 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 「공익법인의 설립 · 운영에 관한 법률」에 따라 주택건설사업을 목적으로 설립된 공익법인이 연간 20호 이상의 단독주택 건설사업을 시행하려는 경우 국토교통부장관에게 등록하여야 한다.
2. 세대수를 증가하는 리모델링주택조합이 그 구성원의 주택을 건설하는 경우에는 국가와 공동으로 사업을 시행할 수 있다.
3. 고용자가 그 근로자의 주택을 건설하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 등록사업자와 공동으로 사업을 시행하여야 한다.
4. 국토교통부장관은 등록사업자가 타인에게 등록증을 대여한 경우에는 1년 이내의 기간을 정하여 영업의 정지를 명할 수 있다.
5. 영업정지 처분을 받은 등록사업자는 그 처분 전에 사업계획승인을 받은 사업을 계속 수행할 수 없다.

정답 및 해설

주택법 제5조에 따르면 토지소유자나 주택조합이 주택을 건설하는 경우에는 등록사업자와 공동으로 사업을 시행할 **수 있다**(임의적)고 정하는 반면, **고용자가 그 근로자의 주택을 건설하는 경우에는 등록사업자와 공동으로 사업을 시행하여야 한다**고 하여 공동시행을 의무화하고 있다. 리모델링주택조합이 공동으로 사업을 시행하는 상대방도 국가가 아니라 등록사업자이다.

문제 70

주택법령상 용어에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 「건축법 시행령」에 따른 다세대주택은 공동주택에 해당한다.
2. 「건축법 시행령」에 따른 오피스텔은 준주택에 해당한다.
3. 주택단지에 해당하는 토지가 폭 8미터 이상인 도시계획예정도로로 분리된 경우, 분리된 토지를 각각 별개의 주택단지로 본다.
4. 주택에 딸린 자전거보관소는 복리시설에 해당한다.
5. 도로 · 상하수도 · 전기시설 · 가스시설 · 통신시설 · 지역난방시설은 기간시설(基幹施設)에 해당한다.

정답 및 해설

주택법령상 **자전거보관소**는 보안등·대문·경비실 등과 함께 **부대시설**로 분류되며, 어린이놀이터·근린생활시설·유치원 등 생활복리를 위한 공동시설인 **복리시설**에는 해당하지 않는다. 다세대주택의 공동주택 해당, 오피스텔의 준주택 해당, 폭 8미터 이상 도시계획예정도로에 의한 주택단지 분리, 도로·상하수도 등의 기간시설 해당은 모두 법령 내용과 일치한다.

문제 71

주택법령상 리모델링에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

1. 세대수 증가형 리모델링으로 인한 도시과밀, 이주수요집중 등을 체계적으로 관리하기 위하여 수립하는 계획을 리모델링 기본계획이라 한다.
2. 리모델링에 동의한 소유자는 리모델링 결의를 한 리모델링주택조합이나 소유자 전원의 동의를 받은 입주자대표회의가 시장 · 군수 · 구청장에게 리모델링 허가신청서를 제출하기 전까지 서면으로 동의를 철회할 수 있다.
3. 특별시장 · 광역시장 및 대도시의 시장은 리모델링 기본계획을 수립하거나 변경한 때에는 이를 지체 없이 해당지방자치단체의 공보에 고시하여야 한다.
4. 수직증축형 리모델링의 설계자는 국토교통부장관이 정하여 고시하는 구조기준에 맞게 구조설계도서를 작성하여야 한다.
5. 대수선인 리모델링을 하려는 자는 시장 · 군수 · 구청장에게 안전진단을 요청하여야 한다.

정답 및 해설

주택법령상 시장·군수·구청장에게 **안전진단을 요청하여야 하는 대상은 증축형 리모델링**(세대수 증가형·수직증축형 등 증축을 수반하는 리모델링)으로 한정된다. 따라서 대수선인 리모델링을 하려는 자가 안전진단을 요청하여야 한다는 설명은 틀렸다.
참고로 다음 설명은 모두 옳다.

- 리모델링에 동의한 소유자는 **허가신청서 제출 전까지** 서면으로 동의를 철회할 수 있다.
- 수직증축형 리모델링의 설계자는 국토교통부장관이 고시하는 구조기준에 맞게 구조설계도서를 작성하여야 한다.

문제 72

건축법령상 건축선과 대지의 면적에 관한 설명이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?(단, 허가권자의 건축선의 별도지정, 「건축법」 제3조에 따른 적용제외, 건축법령상 특례 및 조례는 고려하지 않음)

「건축법」 제2조제1항제11호에 따른 소요 너비에 못 미치는 너비의 도로인 경우에는 그 중심선으로부터 그 (ㄱ)를 건축선으로 하되, 그 도로의 반대쪽에 하천이 있는 경우에는 그 하천이 있는 쪽의 도로경계선에서 (ㄴ)를 건축선으로 하며, 그 건축선과 도로 사이의 대지면적은 건축물의 대지면적 산정 시 (ㄷ)한다.

1. ㄱ: 소요 너비에 해당하는 수평거리만큼 물러난 선,
   ㄴ: 소요 너비에 해당하는 수평거리의 선,
   ㄷ: 제외
2. ㄱ: 소요 너비의 2분의 1의 수평거리만큼 물러난 선,
   ㄴ: 소요 너비의 2분의 1의 수평거리의 선,
   ㄷ: 제외
3. ㄱ: 소요 너비의 2분의 1의 수평거리만큼 물러난 선,
   ㄴ: 소요 너비에 해당하는 수평거리의 선,
   ㄷ: 제외
4. ㄱ: 소요 너비의 2분의 1의 수평거리만큼 물러난 선,
   ㄴ: 소요 너비에 해당하는 수평거리의 선,
   ㄷ: 포함
5. ㄱ: 소요 너비에 해당하는 수평거리만큼 물러난 선,
   ㄴ: 소요 너비의 2분의 1의 수평거리의 선,
   ㄷ: 포함

정답 및 해설

도로 폭이 소요 너비에 못 미치는 경우 건축선은 그 도로의 중심선에서 **소요 너비의 2분의 1의 수평거리만큼 물러난 선**으로 하되, 그 도로의 반대쪽에 경사지·하천·철도 등이 있으면 그 경계선에서 **소요 너비에 해당하는 수평거리의 선**을 건축선으로 한다. 이때 **건축선과 도로 사이의 대지면적은 대지면적 산정에서 제외**한다.

문제 73

건축법령상 건축협정구역에서 건축하는 건축물에 대하여 완화하여 적용할 수 있는 건축기준 중 건축위원회의 심의와 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 지방도시계획위원회의 심의를 통합하여 거쳐야 하는 것은?

1. 건축물의 용적률
2. 건축물의 건폐율
3. 건축물의 높이 제한
4. 대지의 조경 면적
5. 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한

정답 및 해설

건축협정구역에서 건축기준을 완화 적용할 수 있는 항목 중 **건축물의 용적률** 완화는 건축위원회의 심의와 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 지방도시계획위원회의 심의를 **통합하여 함께 거치도록** 건축법령이 정하고 있다.

문제 74

甲은 A도 B시에 소재하는 자동차영업소로만 쓰는 건축물(사용승인을 받은 건축물로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500 m^2임)의 용도를 전부 노래연습장으로 용도변경하려고 한다. 건축법령상 이에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 제시된 조건 이외의 다른 조건이나 제한, 건축법령상 특례 및 조례는 고려하지 않음)

1. 甲은 건축물 용도변경에 관하여 B시장의 허가를 받아야 한다.
2. 甲은 B시장에게 건축물 용도변경에 관하여 신고를 하여야 한다.
3. 甲은 용도변경한 건축물을 사용하려면 B시장의 사용승인을 받아야 한다.
4. 甲은 B시장에게 건축물대장 기재내용의 변경을 신청하여야 한다.
5. 甲의 건축물에 대한 용도변경을 위한 설계는 건축사가 아니면 할 수 없다.

정답 및 해설

바닥면적 합계 500m^2의 자동차영업소(1천m^2 미만이므로 제2종 근린생활시설)를 같은 제2종 근린생활시설군에 속하는 노래연습장으로 변경하는 것은 **동일한 시설군 내의 용도변경**에 해당한다. 이 경우 건축법상 허가나 신고 없이 **건축물대장 기재내용의 변경을 신청**하면 족하다.

문제 75

건축법령상 건축허가를 받은 건축물의 착공신고 시허가권자에 대하여 구조 안전 확인 서류의 제출이 필요한 대상 건축물의 기준으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 표준설계도서에 따라 건축하는 건축물이 아니며, 건축법령상 특례는 고려하지 않음)

ㄱ. 건축물의 높이: 13미터 이상
ㄴ. 건축물의 처마높이: 7미터 이상
ㄷ. 건축물의 기둥과 기둥 사이의 거리: 10미터 이상

1. ㄱ
2. ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

착공신고 시 구조 안전 확인 서류를 허가권자에게 제출하여야 하는 건축물에는 **높이가 13미터 이상**인 건축물과 **기둥과 기둥 사이의 거리가 10미터 이상**인 건축물이 포함되므로 ㄱ·ㄷ이 옳다(건축법 시행령 **제32조 제2항**).
ㄴ 처마높이 기준은 **9미터 이상**이므로 '7미터 이상'은 틀리다.
이 밖에 층수 2층(목구조는 3층) 이상, 연면적 200m²(목구조는 500m²) 이상 등도 제출 대상이다.

문제 76

건축법령상 건축물로부터 바깥쪽으로 나가는 출구를 설치하여야 하는 건축물이 아닌 것은? (단, 건축물은 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상으로 승강기를 설치하여야 하는 건축물이 아니며, 건축법령상 특례는 고려하지 않음)

1. 전시장
2. 무도학원
3. 동물 전용의 장례식장
4. 인터넷컴퓨터게임시설제공업소
5. 업무시설 중 국가 또는 지방자치단체의 청사

정답 및 해설

전시장은 문화 및 집회시설에 속하지만, 건축법 시행령상 바깥쪽 출구 설치 대상에서 **전시장 및 동·식물원은 제외**된다. 반면 무도학원(위락시설), 동물 전용의 장례식장(장례시설), 인터넷컴퓨터게임시설제공업소, 국가·지방자치단체 청사(업무시설)는 모두 출구 설치 대상에 해당한다.

문제 77

건축법령상 지상 11층 지하 3층인 하나의 건축물이 다음 조건을 갖추고 있는 경우 건축물의 용적률은? (단, 제시된 조건 이외의 다른 조건이나 제한 및 건축법령상 특례는 고려하지 않음)

- 대지면적은 1,500 m²임
- 각 층의 바닥면적은 1,000 m²로 동일함
- 지상 1층 중 500 m²는 건축물의 부속용도인 주차장으로, 나머지 500 m²는 제2종 근린생활시설로 사용함
- 지상 2층에서 11층까지는 업무시설로 사용함
- 지하 1층은 제1종 근린생활시설로, 지하 2층과 지하 3층은 주차장으로 사용함

1. 660 %
2. 700 %
3. 800 %
4. 900 %
5. 1,100 %

정답 및 해설

용적률 산정용 연면적에서는 **지하층 면적**과 **지상층의 부속용도 주차장 면적**을 제외한다.
따라서 산입되는 면적은 지상 1층의 제2종 근린생활시설 **500m²**와 지상 2~11층 업무시설 $1{,}000 \times 10 = 10{,}000\ \mathrm{m}^2$를 합한 **10,500m²**이다.
용적률 $= \frac{10{,}500}{1{,}500} \times 100 = 700\%$ 이다.

문제 78

건축법령상 대지에 공개 공지 또는 공개 공간을 설치하여야 하는 건축물은? (단, 건축물의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계는 5천 제곱미터 이상이며, 건축법령상 특례 및 조례는 고려하지 않음)

1. 일반주거지역에 있는 초등학교
2. 준주거지역에 있는 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따른 농수산물유통시설
3. 일반상업지역에 있는 관망탑
4. 자연녹지지역에 있는 「청소년활동진흥법」에 따른 유스호스텔
5. 준공업지역에 있는 여객용 운수시설

정답 및 해설

공개 공지 등의 설치 대상은 일반주거지역·준주거지역·상업지역·준공업지역 등에 위치한 문화 및 집회시설·종교시설·판매시설(농수산물유통시설 제외)·운수시설 중 여객용 시설·업무시설·숙박시설로서 해당 용도 바닥면적 합계가 5천m² 이상인 건축물이다. **준공업지역의 여객용 운수시설**은 대상지역·대상용도 요건을 모두 충족한다. 반면 초등학교, 농수산물유통시설, 관망탑, 자연녹지지역의 시설은 각각 대상 용도나 대상 지역에서 벗어난다.

문제 79

농지법령상 농지를 임대하거나 무상사용하게 할 수 있는 요건 중 일부이다. ( )에 들어갈 숫자로 옳은 것은?
- (ㄱ)세 이상인 농업인이 거주하는 시·군에 있는 소유 농지 중에서 자기의 농업경영에 이용한 기간이 (ㄴ)년이 넘은 농지
- (ㄷ)월 이상의 국외여행으로 인하여 일시적으로 농업경영에 종사하지 아니하게 된 자가 소유하고 있는 농지

1. ㄱ: 55, ㄴ: 3, ㄷ: 3
2. ㄱ: 60, ㄴ: 3, ㄷ: 5
3. ㄱ: 60, ㄴ: 5, ㄷ: 3
4. ㄱ: 65, ㄴ: 4, ㄷ: 5
5. ㄱ: 65, ㄴ: 5, ㄷ: 1

정답 및 해설

농지법상 **60세** 이상인 농업인이 거주하는 시·군에 있는 소유 농지 중 자기의 농업경영에 이용한 기간이 **5년**이 넘은 농지는 임대하거나 무상사용하게 할 수 있다(농지법 **제23조 제1항**).
또 부득이한 사유로 일시적으로 농업경영에 종사하지 아니하게 된 경우의 하나로 **3개월** 이상의 국외여행이 규정되어 있어, 그 자가 소유한 농지도 임대·무상사용하게 할 수 있다.
따라서 ㄱ: 60, ㄴ: 5, ㄷ: 3이다.

문제 80

농지법령상 농지 소유자가 소유 농지를 위탁경영할 수 있는 경우가 아닌 것은?

1. 선거에 따른 공직 취임으로 자경할 수 없는 경우
2. 「병역법」에 따라 징집 또는 소집된 경우
3. 농업법인이 청산 중인 경우
4. 농지이용증진사업 시행계획에 따라 위탁경영하는 경우
5. 농업인이 자기 노동력이 부족하여 농작업의 전부를 위탁하는 경우

정답 및 해설

농지법령상 위탁경영이 허용되는 경우는 병역법에 따른 징집·소집, 선거에 따른 공직 취임, 농업법인의 청산, 농지이용증진사업 시행계획에 따른 위탁경영 등 **부득이한 사유로 자경이 불가능한 경우**에 한정된다. 반면 농업인이 **자기 노동력이 부족하여 농작업의 전부를 위탁**하는 것은 위탁경영이 허용되는 사유에 해당하지 않는다.

문제 81

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적측량 수행자가 지적측량 의뢰를 받은 때 그 다음 날까지 지적소관청에 제출하여야 하는 것으로 옳은 것은?

1. 지적측량 수행계획서
2. 지적측량 의뢰서
3. 토지이동현황 조사계획서
4. 토지이동 정리결의서
5. 지적측량 결과서

정답 및 해설

지적측량 시행규칙상 지적측량수행자는 지적측량 **의뢰를 받은 날의 다음 날까지 지적측량수행계획서**를 지적소관청에 제출하여야 한다. 이는 지적소관청이 측량 진행 일정을 사전에 파악·관리하기 위한 절차이므로 ① 지적측량 수행계획서가 옳다.

문제 82

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 도시개발사업 등의 시행자가 그 사업의 착수 · 변경 및 완료 사실을 지적소관청에 신고하여야 하는 사업으로 틀린 것은?

1. 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택지구 조성사업
2. 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비사업
3. 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발사업
4. 「지역 개발 및 지원에 관한 법률」에 따른 지역개발사업
5. 「지적재조사에 관한 특별법」에 따른 지적재조사사업

정답 및 해설

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령상 도시개발사업 등의 시행자가 사업의 착수·변경·완료 사실을 지적소관청에 신고하여야 하는 사업에는 공공주택지구 조성사업, 도시정비법상 정비사업, 택지개발사업, 지역개발사업 등이 해당하지만, ⑤ 「지적재조사에 관한 특별법」에 따른 지적재조사사업은 별도의 지적재조사 절차(사업지구 지정·경계결정 등)에 따라 진행되므로 이 신고 대상에 포함되지 않는다.

문제 83

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목의 구분으로 옳은 것은?

1. 온수 · 약수 · 석유류 등을 일정한 장소로 운송하는 송수관 · 송유관 및 저장시설의 부지는 "광천지"로 한다.
2. 일반 공중의 종교의식을 위하여 예배 · 법요 · 설교 · 제사 등을 하기 위한 교회 · 사찰 · 향교 등 건축물의 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지는 "사적지"로 한다.
3. 자연의 유수(流水)가 있거나 있을 것으로 예상되는 토지는 "구거"로 한다.
4. 제조업을 하고 있는 공장시설물의 부지와 같은 구역에 있는 의료시설 등 부속시설물의 부지는 "공장용지"로 한다.
5. 일반 공중의 보건 · 휴양 및 정서생활에 이용하기 위한 시설을 갖춘 토지로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 공원 또는 녹지로 결정 · 고시된 토지는 "체육용지"로 한다.

정답 및 해설

지목의 구분에서 **공장용지**는 제조업을 하고 있는 공장시설물의 부지와 같은 구역에 있는 의료시설 등 부속시설물의 부지를 포함하므로 ④가 옳다. 온수·약수·석유류 등을 일정한 장소로 운송하는 송수관·송유관 및 저장시설의 부지는 광천지에서 제외되고, 종교의식을 위한 교회·사찰 등의 부지는 사적지가 아닌 **종교용지**이며, 자연의 유수가 있거나 예상되는 토지는 구거가 아닌 **하천**이고, 공원·녹지로 결정·고시된 토지는 체육용지가 아닌 **공원**으로 한다.

문제 84

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적도의 축척이 600분의 1인 지역에서 신규등록할 1필지의 면적을 측정한 값이 $145.450m^2$인 경우 토지대장에 등록하는 면적의 결정으로 옳은 것은?

1. $145m^2$
2. $145.4m^2$
3. $145.45m^2$
4. $145.5m^2$
5. $146m^2$

정답 및 해설

지적도 축척이 600분의1인 지역은 토지의 면적을 **0.1m² 단위(제곱미터 이하 한 자리)**까지 등록하며, 끝수가 0.05m²인 경우 구하려는 끝자리의 숫자가 **0 또는 짝수**이면 버리고 홀수이면 올린다. 측정값 145.450m²는 끝수가 0.050으로 그 앞자리 숫자 4가 짝수이므로 버려 **145.4m²**로 등록하므로 ②가 옳다.

문제 85

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 대지권등록부와 경계점좌표등록부의 공통 등록사항을 모두 고른 것은?

ㄱ. 지번
ㄴ. 소유자의 성명 또는 명칭
ㄷ. 토지의 소재
ㄹ. 토지의 고유번호
ㅁ. 지적도면의 번호

1. ㄱ, ㄷ, ㄹ
2. ㄷ, ㄹ, ㅁ
3. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
4. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ
5. ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ

정답 및 해설

대지권등록부와 경계점좌표등록부의 공통 등록사항은 **토지의 소재·지번·토지의 고유번호**와 장번호이다.
따라서 ㄱ 지번, ㄷ 토지의 소재, ㄹ 토지의 고유번호가 해당한다.
ㄴ **소유자의 성명 또는 명칭**은 대지권등록부에만(소유권 지분·대지권 비율 등과 함께), ㅁ **지적도면의 번호**는 경계점좌표등록부에만(좌표·부호 및 부호도와 함께) 등록된다.

문제 86

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적소관청이 토지소유자에게 지적정리 등을 통지하여야 하는 시기에 대한 설명이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 토지의 표시에 관한 변경등기가 필요하지 아니한 경우: (ㄱ)에 등록한 날부터 (ㄴ) 이내
- 토지의 표시에 관한 변경등기가 필요한 경우: 그 (ㄷ)를 접수한 날부터 (ㄹ) 이내

1. ㄱ: 등기완료의 통지서, ㄴ: 15일, ㄷ: 지적공부, ㄹ: 7일
2. ㄱ: 등기완료의 통지서, ㄴ: 7일, ㄷ: 지적공부, ㄹ: 15일
3. ㄱ: 지적공부, ㄴ: 7일, ㄷ: 등기완료의 통지서, ㄹ: 15일
4. ㄱ: 지적공부, ㄴ: 10일, ㄷ: 등기완료의 통지서, ㄹ: 15일
5. ㄱ: 지적공부, ㄴ: 15일, ㄷ: 등기완료의 통지서, ㄹ: 7일

정답 및 해설

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률상 지적소관청은 토지의 표시에 관한 변경등기가 필요하지 아니한 경우에는 **지적공부**에 등록한 날부터 **7일** 이내에, 변경등기가 필요한 경우에는 **등기완료의 통지서**를 접수한 날부터 **15일** 이내에 토지소유자에게 지적정리 등을 통지하여야 한다. 이에 따라 ㄱ: 지적공부, ㄴ: 7일, ㄷ: 등기완료의 통지서, ㄹ: 15일인 ③이 옳다.

문제 87

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적삼각보조점성과의 등본을 발급받으려는 경우 그 신청기관으로 옳은 것은?

1. 시 · 도지사
2. 시 · 도지사 또는 지적소관청
3. 지적소관청
4. 지적소관청 또는 한국국토정보공사
5. 한국국토정보공사

정답 및 해설

지적측량 시행규칙상 지적삼각점성과는 시·도지사 또는 지적소관청에, **지적삼각보조점성과와 지적도근점성과**는 **지적소관청**에 그 등본 발급을 신청하여야 한다. 따라서 지적삼각보조점성과의 등본 발급 신청기관은 ③ 지적소관청이다.

문제 88

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적소관청은 축척변경에 따른 청산금의 납부 및 지급이 완료되었을 때 지체 없이 축척변경의 확정공고를 하여야 한다. 이 경우 확정공고에 포함되어야 할 사항으로 틀린 것은?

1. 토지의 소재 및 지역명
2. 축척변경 지번별 조서
3. 청산금 조서
4. 지적도의 축척
5. 지역별 제곱미터당 금액조서

정답 및 해설

축척변경 확정공고에는 토지의 소재 및 지역명, 축척변경 지번별 조서, 청산금 조서, 지적도의 축척이 포함되어야 하지만, **지역별 제곱미터당 금액조서**는 확정공고 포함사항으로 규정되어 있지 않으므로 ⑤가 틀린 설명이다.

문제 89

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 중앙지적위원회의 구성 및 회의 등에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 중앙지적위원회의 간사는 국토교통부의 지적업무담당 공무원 중에서 지적업무 담당 국장이 임명하며, 회의 준비, 회의록 작성 및 회의 결과에 따른 업무 등 중앙지적위원회의 서무를 담당한다.
ㄴ. 중앙지적위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
ㄷ. 중앙지적위원회는 관계인을 출석하게 하여 의견을 들을 수 있으며, 필요하면 현지조사를 할 수 있다.
ㄹ. 위원장이 중앙지적위원회의 회의를 소집할 때에는 회의 일시·장소 및 심의 안건을 회의 7일전까지 각 위원에게 서면으로 통지하여야 한다.

1. ㄱ, ㄴ
2. ㄴ, ㄷ
3. ㄱ, ㄴ, ㄷ
4. ㄱ, ㄷ, ㄹ
5. ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

ㄴ 중앙지적위원회의 회의는 **재적위원 과반수의 출석으로 개의**하고 **출석위원 과반수의 찬성으로 의결**하며, ㄷ 관계인을 출석하게 하여 의견을 들을 수 있고 필요하면 현지조사를 할 수 있으므로 모두 옳다.
ㄱ 간사는 국토교통부의 지적업무 담당 공무원 중에서 **국토교통부장관**이 임명하므로 '지적업무 담당 국장이 임명한다'는 부분이 틀리다.
ㄹ 위원장이 회의를 소집할 때에는 회의 일시·장소 및 심의 안건을 회의 **5일 전까지** 각 위원에게 서면으로 통지하여야 하므로 '7일 전'은 틀리다.

문제 90

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적측량의 측량기간 및 검사기간에 대한 설명이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은? (단, 지적측량 의뢰인과 지적측량수행자가 서로 합의하여 따로 기간을 정하는 경우는 제외함)

지적측량의 측량기간은 (ㄱ)일로 하며, 측량검사기간은 (ㄴ)일로 한다. 다만, 지적기준점을 설치하여 측량 또는 측량검사를 하는 경우 지적기준점이 15점 이하인 경우에는 (ㄷ)일을, 15점을 초과하는 경우에는 (ㄹ)일에 15점을 초과하는 (ㅁ)점마다 1일을 가산한다.

1. ㄱ: 4, ㄴ: 4, ㄷ: 4, ㄹ: 4, ㅁ: 3
2. ㄱ: 5, ㄴ: 4, ㄷ: 4, ㄹ: 4, ㅁ: 4
3. ㄱ: 5, ㄴ: 4, ㄷ: 4, ㄹ: 5, ㅁ: 3
4. ㄱ: 5, ㄴ: 4, ㄷ: 5, ㄹ: 5, ㅁ: 4
5. ㄱ: 6, ㄴ: 5, ㄷ: 5, ㄹ: 5, ㅁ: 3

정답 및 해설

지적측량 시행규칙상 지적측량의 **측량기간은 5일**, **측량검사기간은 4일**을 원칙으로 하되, 지적기준점을 설치하여 측량 또는 측량검사를 하는 경우에는 기준점이 **15점 이하**이면 **4일**을, 15점을 초과하면 4일에 15점을 초과하는 **4점마다 1일**을 가산한다. 이에 따라 ㄱ: 5, ㄴ: 4, ㄷ: 4, ㄹ: 4, ㅁ: 4인 ②가 옳다.

문제 91

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적소관청은 축척변경 확정공고를 하였을 때에는 지체 없이 축척변경에 따라 확정된 사항을 지적공부에 등록하여야 한다. 이 경우 토지대장에 등록하는 기준으로 옳은 것은?

1. 축척변경 확정측량 결과도에 따른다.
2. 청산금납부고지서에 따른다.
3. 토지이동현황 조사계획서에 따른다.
4. 확정공고된 축척변경 지번별 조서에 따른다.
5. 축척변경 시행계획에 따른다.

정답 및 해설

지적소관청은 축척변경 **확정공고**를 하면 지체 없이 **④ 확정공고된 축척변경 지번별 조서**에 등록된 사항에 따라 토지대장을 정리하여 등록한다. 확정측량 결과도·청산금납부고지서·토지이동현황 조사계획서·시행계획은 축척변경 절차의 다른 단계에서 사용되는 서류일 뿐 토지대장 등록의 직접적 근거가 아니다.

문제 92

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지상경계점등록부의 등록사항으로 틀린 것은?

1. 지적도면의 번호
2. 토지의 소재
3. 공부상 지목과 실제 토지이용 지목
4. 경계점의 사진 파일
5. 경계점표지의 종류 및 경계점 위치

정답 및 해설

지상경계점등록부의 등록사항은 토지의 소재·지번, 경계점 위치 설명도, **경계점의 사진 파일**, **경계점표지의 종류 및 경계점 위치**, **공부상 지목과 실제 토지이용 지목**이 다른 경우 그 실제 토지이용 지목 등으로 정해져 있으며, ① **지적도면의 번호**는 등록사항에 포함되지 않는다.

문제 93

등기신청에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 정지조건이 붙은 유증을 원인으로 소유권이전등기를 신청하는 경우, 조건성취를 증명하는 서면을 첨부하여야 한다.
2. 사립대학이 부동산을 기증받은 경우, 학교 명의로 소유권이전등기를 할 수 있다.
3. 법무사는 매매계약에 따른 소유권이전등기를 매도인과 매수인 쌍방을 대리하여 신청할 수 있다.
4. 법인 아닌 사단인 종중이 건물을 매수한 경우, 종중의 대표자는 종중 명의로 소유권이전등기를 신청할 수 있다.
5. 채권자대위권에 의한 등기신청의 경우, 대위채권자는 채무자의 등기신청권을 자기의 이름으로 행사한다.

정답 및 해설

학교는 그 자체가 독립한 권리능력의 주체(법인)가 아니므로 ② **사립대학이 부동산을 기증받더라도 학교 명의로 소유권이전등기를 할 수 없고**, 설립자인 학교법인 등의 명의로 등기하여야 한다는 것이 확립된 실무이다. 정지조건부 유증의 소유권이전등기시 조건성취 증명서면 첨부, 법무사의 매도인·매수인 쌍방대리, 법인 아닌 사단인 종중 명의의 등기신청, 채권자대위에 의한 등기신청권 행사는 모두 인정되는 내용이다.

문제 94

부동산등기법상 등기할 수 없는 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 분묘기지권
ㄴ. 전세권저당권
ㄷ. 주위토지통행권
ㄹ. 구분지상권

1. ㄱ, ㄷ
2. ㄴ, ㄹ
3. ㄱ, ㄴ, ㄷ
4. ㄱ, ㄷ, ㄹ
5. ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

ㄱ **분묘기지권**은 관습법상 인정되는 물권으로 등기 없이 성립하며 등기능력이 없고, ㄷ **주위토지통행권** 역시 법률 규정에 의해 당연히 인정되는 권리로서 등기할 수 없다.
반면 ㄴ **전세권저당권**은 전세권을 목적으로 하는 저당권으로 등기할 수 있고(민법 제371조), ㄹ **구분지상권**도 지하·공간의 상하 범위를 정하여 설정등기를 할 수 있다(민법 제289조의2).

문제 95

등기한 권리의 순위에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 부동산에 대한 가압류등기와 저당권설정등기 상호간의 순위는 접수번호에 따른다.
2. 2번 저당권이 설정된 후 1번 저당권 일부이전의 부기등기가 이루어진 경우, 배당에 있어서 그 부기등기가 2번 저당권에 우선한다.
3. 위조된 근저당권해지증서에 의해 1번 근저당권등기가 말소된 후 2번 근저당권이 설정된 경우, 말소된 1번 근저당권등기가 회복되더라도 2번 근저당권이 우선한다.
4. 가등기 후에 제3자 명의의 소유권이전등기가 이루어진 경우, 가등기에 기한 본등기가 이루어지면 본등기는 제3자 명의 등기에 우선한다.
5. 집합건물 착공 전의 나대지에 대하여 근저당권이 설정된 경우, 그 근저당권등기는 집합건물을 위한 대지권등기에 우선한다.

정답 및 해설

위조된 해지증서로 부적법하게 말소된 **1번 근저당권등기가 회복**되면 그 회복등기는 말소 전의 순위를 그대로 회복하므로, 이후에 설정된 **2번 근저당권보다 회복된 1번 근저당권이 우선**한다. 그런데 ③번 설명은 이와 반대로 2번 근저당권이 우선한다고 서술하고 있어 틀린 내용이다.

문제 96

등기신청을 위한 첨부정보에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 토지에 대한 표시변경등기를 신청하는 경우, 등기원인을 증명하는 정보로서 토지대장정보를 제공하면 된다.
ㄴ. 매매를 원인으로 소유권이전등기를 신청하는 경우, 등기의무자의 주소를 증명하는 정보도 제공하여야 한다.
ㄷ. 상속등기를 신청하면서 등기원인을 증명하는 정보로서 상속인 전원이 참여한 공정증서에 의한 상속재산분할협의서를 제공하는 경우, 상속인들의 인감증명을 제출할 필요가 없다.
ㄹ. 농지에 대한 소유권이전등기를 신청하는 경우, 등기원인을 증명하는 정보가 집행력 있는 판결인 때에는 특별한 사정이 없는 한 농지취득자격증명을 첨부하지 않아도 된다.

1. ㄱ, ㄴ
2. ㄷ, ㄹ
3. ㄱ, ㄴ, ㄷ
4. ㄱ, ㄷ, ㄹ
5. ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

ㄱ 토지의 표시변경등기는 대장을 기초로 하므로 등기원인을 증명하는 정보로 **토지대장정보**를 제공하면 된다.
ㄴ 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 등기권리자뿐 아니라 **등기의무자의 주소를 증명하는 정보**도 제공하여야 한다.
ㄷ 상속재산분할협의서가 **공정증서**로 작성되어 상속인 전원이 참여한 것이 공증으로 확인되면 상속인들의 인감증명은 따로 제출할 필요가 없다.
ㄹ 농지에 대한 소유권이전등기는 등기원인 증명정보가 **집행력 있는 판결이더라도 농지취득자격증명을 첨부하여야** 하므로 틀리다.

문제 97

등기관이 용익권의 등기를 하는 경우에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 1필 토지 전부에 지상권설정등기를 하는 경우, 지상권설정의 범위를 기록하지 않는다.
2. 지역권의 경우, 승역지의 등기기록에 설정의 목적, 범위 등을 기록할 뿐, 요역지의 등기기록에는 지역권에 관한 등기사항을 기록하지 않는다.
3. 전세권의 존속기간이 만료된 경우, 그 전세권설정등기를 말소하지 않고 동일한 범위를 대상으로 하는 다른 전세권설정등기를 할 수 있다.
4. 2개의 목적물에 하나의 전세권설정계약으로 전세권설정등기를 하는 경우, 공동전세목록을 작성하지 않는다.
5. 차임이 없이 보증금의 지급만을 내용으로 하는 채권적전세의 경우, 임차권설정등기기록에 차임 및 임차보증금을 기록하지 않는다.

정답 및 해설

하나의 전세권설정계약으로 2개의 목적물에 전세권설정등기를 하는 경우, **공동전세목록은 목적 부동산이 5개 이상일 때** 작성하므로 목적물이 2개에 불과한 경우에는 **④ 공동전세목록을 작성하지 않고** 각 등기기록에 나머지 부동산에 관한 사항을 상호 기록한다.

문제 98

등기관이 근저당권등기를 하는 경우에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 채무자의 성명, 주소 및 주민등록번호를 등기기록에 기록하여야 한다.
2. 채무자가 수인인 경우라도 채무자별로 채권최고액을 구분하여 기록할 수 없다.
3. 신청정보의 채권최고액이 외국통화로 표시된 경우, 외화표시금액을 채권최고액으로 기록한다.
4. 선순위근저당권의 채권최고액을 감액하는 변경등기는 그 저당목적물에 관한 후순위권리자의 승낙서가 첨부되지 않더라도 할 수 있다.
5. 수용으로 인한 소유권이전등기를 하는 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 부동산의 등기기록 중 근저당권등기는 직권으로 말소하여야 한다.

정답 및 해설

근저당권설정등기를 할 때 **채무자의 성명(명칭)과 주소(사무소 소재지)는 등기기록에 기록**하지만, 채무자는 등기명의인이 아니므로 **주민등록번호는 기록하지 않는다**. 따라서 **① 채무자의 주민등록번호까지 기록하여야 한다**는 설명이 틀린 내용이다.

문제 99

가등기에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 가등기로 보전하려는 등기청구권이 해제조건부인 경우에는 가등기를 할 수 없다.
2. 소유권이전청구권 가등기는 주등기의 방식으로 한다.
3. 가등기는 가등기권리자와 가등기의무자가 공동으로 신청할 수 있다.
4. 가등기에 기한 본등기를 금지하는 취지의 가처분등기의 촉탁이 있는 경우, 등기관은 이를 각하하여야 한다.
5. 소유권이전청구권 가등기에 기하여 본등기를 하는 경우, 등기관은 그 가등기를 말소하는 표시를 하여야 한다.

정답 및 해설

소유권이전청구권 가등기에 기하여 본등기를 하는 경우, 가등기는 **말소하지 않고 그대로 둔 채** 본등기가 이루어지며 별도로 가등기를 말소하는 표시를 하지 않는다. 따라서 ⑤ **등기관이 가등기를 말소하는 표시를 하여야 한다**는 설명이 틀린 내용이다.

문제 100

등기관의 처분에 대한 이의신청에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 등기신청인이 아닌 제3자는 등기신청의 각하결정에 대하여 이의신청을 할 수 없다.
2. 이의신청은 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 관할 지방법원에 이의신청서를 제출하는 방법으로 한다.
3. 이의신청기간에는 제한이 없으므로 이의의 이익이 있는 한 언제라도 이의신청을 할 수 있다.
4. 등기관의 처분시에 주장하거나 제출하지 아니한 새로운 사실을 근거로 이의신청을 할 수 없다.
5. 등기관의 처분에 대한 이의신청이 있더라도 그 부동산에 대한 다른 등기신청은 수리된다.

정답 및 해설

등기관의 처분에 대한 **이의신청**은 관할 지방법원이 아니라 그 **처분을 한 등기소에 이의신청서를 제출**하는 방법으로 한다(부동산등기법). 따라서 ② **관할 지방법원에 제출한다**는 설명이 틀린 내용이다.

문제 101

부동산등기법 제29조제2호의 '사건이 등기할 것이 아닌 경우'에 해당하는 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ. 위조한 개명허가서를 첨부한 등기명의인 표시변경등기신청
ㄴ. 「하천법」상 하천에 대한 지상권설정등기신청
ㄷ. 법령에 근거가 없는 특약사항의 등기신청
ㄹ. 일부지분에 대한 소유권보존등기신청

1. ㄱ
2. ㄱ, ㄴ
3. ㄷ, ㄹ
4. ㄴ, ㄷ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

ㄴ 「하천법」상 하천에 대해서는 **소유권·저당권·권리질권·임차권**에 관한 등기만 가능하므로 **지상권설정등기**는 신청할 수 없고, ㄷ **법령에 근거가 없는 특약사항**의 등기신청, ㄹ **일부지분에 대한 소유권보존등기**신청은 모두 '사건이 등기할 것이 아닌 경우'에 해당한다.
반면 ㄱ 위조한 개명허가서를 첨부한 등기명의인 표시변경등기신청은 신청 자체가 등기할 수 없는 사항인 것이 아니라 **첨부정보의 진정성에 관한 문제**이므로 제29조 제2호에는 해당하지 않는다.

문제 102

구분건물의 등기에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 대지권의 표시에 관한 사항은 전유부분의 등기기록 표제부에 기록하여야 한다.
2. 토지전세권이 대지권인 경우에 대지권이라는 뜻의 등기가 되어 있는 토지의 등기기록에는 특별한 사정이 없는 한 저당권설정등기를 할 수 없다.
3. 대지권의 변경이 있는 경우, 구분건물의 소유권의 등기명의인은 1동의 건물에 속하는 다른 구분건물의 소유권의 등기명의인을 대위하여 대지권변경등기를 신청할 수 있다.
4. 1동의 건물에 속하는 구분건물 중 일부만에 관하여 소유권보존등기를 신청하는 경우에는 나머지 구분건물의 표시에 관한 등기를 동시에 신청하여야 한다.
5. 집합건물의 규약상 공용부분이라는 뜻을 정한 규약을 폐지한 경우, 그 공용부분의 취득자는 소유권이전등기를 신청하여야 한다.

정답 및 해설

규약상 공용부분이라는 뜻을 정한 규약을 폐지하여 더 이상 공용부분이 아니게 된 경우, 그 부분의 취득자는 소유권이전등기가 아니라 **소유권보존등기**를 신청하여야 한다(부동산등기법상 규약상 공용부분의 등기 법리).
규약상 공용부분이라는 뜻의 등기는 소유권 등에 관한 등기 없이 **표제부**에만 기록되기 때문이다. 따라서 이를 소유권이전등기 신청 대상으로 서술한 "집합건물의 규약상 공용부분이라는 뜻을 정한 규약을 폐지한 경우, 그 공용부분의 취득자는 소유권이전등기를 신청하여야 한다."가 틀린 설명이다.

문제 103

소유권등기에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 미등기 건물의 건축물대장상 소유자로부터 포괄유증을 받은 자는 자기 명의로 소유권보존등기를 신청할 수 있다.
2. 미등기 부동산이 전전양도된 경우, 최후의 양수인이 소유권보존등기를 한 때에도 그 등기가 결과적으로 실질적 법률관계에 부합된다면, 특별한 사정이 없는 한 그 등기는 무효라고 볼 수 없다.
3. 미등기 토지에 대한 소유권을 군수의 확인에 의해 증명한 자는 그 토지에 대한 소유권보존등기를 신청할 수 있다.
4. 특정유증을 받은 자로서 아직 소유권등기를 이전받지 않은 자는 직접 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이 전등기를 청구할 수 없다.
5. 부동산 공유자의 공유지분 포기에 따른 등기는 해당 지분에 관하여 다른 공유자 앞으로 소유권이전등기를 하는 형태가 되어야 한다.

정답 및 해설

특별자치도지사·시장·군수·구청장의 확인에 의하여 소유권을 증명하는 자가 소유권보존등기를 신청할 수 있는 대상은 **건물**에 한정되고, **토지**에는 인정되지 않는다(부동산등기법상 소유권보존등기 신청인 규정). 따라서 미등기 토지에 대한 소유권을 군수의 확인으로 증명한 자도 소유권보존등기를 신청할 수 있다고 서술한 ③이 틀린 설명이다.

문제 104

등기필정보에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 등기필정보는 아라비아 숫자와 그 밖의 부호의 조합으로 이루어진 일련번호와 비밀번호로 구성한다.
2. 법정대리인이 등기를 신청하여 본인이 새로운 권리자가 된 경우, 등기필정보는 특별한 사정이 없는 한 본인에게 통지된다.
3. 등기절차의 인수를 명하는 판결에 따라 승소한 등기의무자가 단독으로 등기를 신청하는 경우, 등기필정보를 등기소에 제공할 필요가 없다.
4. 등기권리자의 채권자가 등기권리자를 대위하여 등기신청을 한 경우, 등기필정보는 그 대위채권자에게 통지된다.
5. 등기명의인의 포괄승계인은 등기필정보의 실효신고를 할 수 없다.

정답 및 해설

등기필정보는 부동산 및 등기명의인별로 아라비아 숫자와 그 밖의 부호를 조합하여 만든 **일련번호와 비밀번호**로 구성된다(부동산등기규칙상 등기필정보의 구성). 이를 그대로 서술한 ① "등기필정보는 아라비아 숫자와 그 밖의 부호의 조합으로 이루어진 일련번호와 비밀번호로 구성한다."가 옳은 설명이다.

문제 105

국세기본법령상 국세의 부과제척기간에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 납세자가 「조세범 처벌법」에 따른 사기나 그 밖의 부정한 행위로 종합소득세를 포탈하는 경우(역외거래 제외) 그 국세를 부과할 수 있는 날부터 15년을 부과제척기간으로 한다.
2. 지방국세청장은 「행정소송법」에 따른 소송에 대한 판결이 확정된 경우 그 판결이 확정된 날부터 2년이 지나기전까지 경정이나 그 밖에 필요한 처분을 할 수 있다.
3. 세무서장은 「감사원법」에 따른 심사청구에 대한 결정에 의하여 명의대여 사실이 확인되는 경우에는 당초의 부과처분을 취소하고 그 결정이 확정된 날부터 1년 이내에 실제로 사업을 경영한 자에게 경정이나 그 밖에 필요한 처분을 할 수 있다.
4. 종합부동산세의 경우 부과제척기간의 기산일은 과세표준과 세액에 대한 신고기한의 다음 날이다.
5. 납세자가 법정신고기한까지 과세표준신고서를 제출하지 아니한 경우(역외거래 제외)에는 해당 국세를 부과할 수 있는 날부터 10년을 부과제척기간으로 한다.

정답 및 해설

국세기본법상 이의신청·심사청구(감사원법에 따른 심사청구 포함) 등에 대한 결정에 의하여 명의대여 사실이 확인되는 경우, 세무서장은 당초의 부과처분을 취소하고 그 결정이 확정된 날부터 **1년** 이내에 실제로 사업을 경영한 자에게 경정이나 그 밖에 필요한 처분을 할 수 있는 부과제척기간 특례가 있다.
나머지 지문은 틀렸다.

- 사기나 부정한 행위로 국세를 포탈한 경우(역외거래 제외)의 부과제척기간은 15년이 아니라 **10년**이다.
- 법정신고기한까지 신고서를 제출하지 않은 경우(역외거래 제외)도 10년이 아니라 **7년**이다.

문제 106

국세 및 지방세의 연대납세의무에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 공동주택의 공유물에 관계되는 지방자치단체의 징수금은 공유자가 연대하여 납부할 의무를 진다.
2. 공동으로 소유한 자산에 대한 양도소득금액을 계산하는 경우에는 해당 자산을 공동으로 소유하는 공유자가 그 양도소득세를 연대하여 납부할 의무를 진다.
3. 공동사업에 관한 소득금액을 계산하는 경우(주된 공동사업자에게 합산과세되는 경우 제외)에는 해당 공동사업자가 그 종합소득세를 연대하여 납부할 의무를 진다.
4. 상속으로 인하여 단독주택을 상속인이 공동으로 취득하는 경우에는 상속인 각자가 상속받는 취득물건을 취득한 것으로 보고, 공동상속인이 그 취득세를 연대하여 납부할 의무를 진다.
5. 어느 연대납세의무자에 대하여 소멸시효가 완성된 때에도 다른 연대납세의무자의 납세의무에는 영향을 미치지 아니한다.

정답 및 해설

상속으로 부동산을 상속인이 공동으로 취득하는 경우 상속인 각자가 상속받는 취득물건(지분)을 취득한 것으로 보되, 그 취득세는 공동상속인이 **연대하여 납부**할 의무를 진다. 이를 그대로 서술한 "상속으로 인하여 단독주택을 상속인이 공동으로 취득하는 경우에는 상속인 각자가 상속받는 취득물건을 취득한 것으로 보고, 공동상속인이 그 취득세를 연대하여 납부할 의무를 진다."가 옳은 설명이다.
이에 비해 다음은 **연대납세의무가 없다**.

- 공동주택의 공유물에 관한 지방세 징수금은 연대납세의무에서 제외된다.
- 공동소유 자산의 양도소득세는 원칙적으로 각자 계산·납부한다.
- 공동사업(주된 공동사업자 합산과세 제외)의 종합소득세는 원칙적으로 각자 계산·납부한다.

문제 107

지방세법령상 취득세에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 건축물 중 조작 설비에 속하는 부분으로서 그 주체구조부와 하나가 되어 건축물로서의 효용가치를 이루고 있는 것에 대하여는 주체구조부 취득자 외의 자가 가설한 경우에도 주체구조부의 취득자가 함께 취득한 것으로 본다.
2. 「도시개발법」에 따른 환지방식에 의한 도시개발사업의 시행으로 토지의 지목이 사실상 변경됨으로써 그 가액이 증가한 경우에는 그 환지계획에 따라 공급되는 환지는 사업시행자가, 체비지 또는 보류지는 조합원이 각각 취득한 것으로 본다.
3. 경매를 통하여 배우자의 부동산을 취득하는 경우에는 유상으로 취득한 것으로 본다.
4. 형제자매인 증여자의 채무를 인수하는 부동산의 부담부증여의 경우에는 그 채무액에 상당하는 부분은 부동산을 유상으로 취득하는 것으로 본다.
5. 부동산의 승계취득은 「민법」 등 관계 법령에 따른 등기를 하지 아니한 경우라도 사실상 취득하면 취득한 것으로 보고 그 부동산의 양수인을 취득자로 한다.

정답 및 해설

「도시개발법」에 따른 환지방식의 도시개발사업 시행으로 지목이 사실상 변경되어 가액이 증가한 경우, 환지계획에 따라 공급되는 **환지는 조합원**이, **체비지 또는 보류지는 사업시행자**가 각각 취득한 것으로 본다(지방세법상 취득의 의제). 지문은 이를 반대로(환지=사업시행자, 체비지·보류지=조합원) 서술하였으므로 ②가 틀린 설명이다.

문제 108

지방세기본법령 및 지방세법령상 취득세 납세의무의 성립에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 상속으로 인한 취득의 경우에는 상속개시일이 납세의무의 성립시기이다.
2. 부동산의 증여계약으로 인한 취득에 있어서 소유권이전등기를 하지 않고 계약일부터 60일 이내에 공증받은 공정증서로 계약이 해제된 사실이 입증되는 경우에는 취득한 것으로 보지 않는다.
3. 유상승계취득의 경우 사실상의 잔금지급일을 확인할 수 있는 때에는 사실상의 잔금지급일이 납세의무의 성립시기이다.
4. 「민법」에 따른 이혼시 재산분할로 인한 부동산 취득의 경우에는 취득물건의 등기일이 납세의무의 성립시기이다.
5. 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 재건축조합이 재건축사업을 하면서 조합원으로부터 취득하는 토지 중 조합원에게 귀속되지 아니하는 토지를 취득하는 경우에는 같은 법에 따른 준공인가 고시일의 다음 날이 납세의무의 성립시기이다.

정답 및 해설

이 문항은 **확정답안에서 복수정답으로 처리**된 문항입니다. 「유상승계취득의 경우 사실상의 잔금지급일을 확인할 수 있는 때에는 사실상의 잔금지급일이 납세의무의 성립시기이다.」와 「「도시 및 주거환경정비법」에 따른 재건축조합이 재건축사업을 하면서 조합원으로부터 취득하는 토지 중 조합원에게 귀속되지 아니하는 토지를 취득하는 경우에는 같은 법에 따른 준공인가 고시일의 다음 날이 납세의무의 성립시기이다.」가 **모두 정답**으로 인정되었습니다. 여기서는 채점을 위해 한 선택지만 정답으로 두었으니, 다른 하나를 고르셨더라도 틀린 판단이 아닙니다.
「도시 및 주거환경정비법」에 따른 재건축조합·재개발조합이 조합원으로부터 취득하는 토지 중 조합원에게 귀속되지 아니하는 토지의 취득시기는 같은 법에 따른 **소유권이전 고시일의 다음 날**이며, '준공인가 고시일의 다음 날'이 아니다. 따라서 이를 준공인가 고시일 기준으로 서술한 ⑤가 틀린 설명이다. 상속개시일, 계약해제 시 불성립 요건, 사실상 잔금지급일, 재산분할의 등기일을 각 성립시기로 든 나머지 지문은 취득세 납세의무 성립시기에 관한 지방세기본법령의 내용과 일치한다.

문제 109

종합부동산세법령상 주택의 과세표준 계산과 관련한 내용으로 틀린 것은? (단, 2023년 납세의무 성립분임)

1. 대통령령으로 정하는 1세대 1주택자(공동명의 1주택자 제외)의 경우 주택에 대한 종합부동산세의 과세표준은 납세의무자별로 주택의 공시가격을 합산한 금액에서 12억원을 공제한 금액에 100분의 60을 곱한 금액으로 한다. 다만, 그 금액이 영보다 작은 경우에는 영으로 본다.
2. 대통령령으로 정하는 다가구 임대주택으로서 임대기간, 주택의 수, 가격, 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 주택은 과세표준 합산의 대상이 되는 주택의 범위에 포함되지 아니하는 것으로 본다.
3. 1주택(주택의 부속토지만을 소유한 경우는 제외)과 다른 주택의 부속토지(주택의 건물과 부속토지의 소유자가 다른 경우의 그 부속토지)를 함께 소유하고 있는 경우는 1세대 1주택자로 본다.
4. 혼인으로 인한 1세대 2주택의 경우 납세의무자가 해당연도 9월 16일부터 9월 30일까지 관할세무서장에게 합산배제를 신청하면 1세대 1주택자로 본다.
5. 2주택을 소유하여 1천분의 27의 세율이 적용되는 법인의 경우 주택에 대한 종합부동산세의 과세표준은 납세의무자별로 주택의 공시가격을 합산한 금액에서 0원을 공제한 금액에 100분의 60을 곱한 금액으로 한다. 다만, 그 금액이 영보다 작은 경우에는 영으로 본다.

정답 및 해설

혼인으로 인하여 1세대 2주택이 된 경우에 적용되는 것은 과세표준 합산 대상에서 애초에 제외하는 '합산배제'가 아니라, 혼인한 날부터 일정 기간 각자를 1세대 1주택자로 보아주는 별도의 **특례** 제도이다. 따라서 혼인으로 인한 특례를 합산배제 신청으로 서술한 "혼인으로 인한 1세대 2주택의 경우 납세의무자가 해당연도 9월 16일부터 9월 30일까지 관할세무서장에게 합산배제를 신청하면 1세대 1주택자로 본다."가 틀린 설명이다.
종합부동산세법상 **합산배제**는 임대주택·사원용주택 등 별도 유형의 주택에 적용되는 제도이다.

문제 110

종합부동산세법령상 종합부동산세의 부과 · 징수에 관한 내용으로 틀린 것은?

1. 관할세무서장은 납부하여야 할 종합부동산세의 세액을 결정하여 해당 연도 12월 1일부터 12월 15일까지 부과 · 징수한다.
2. 종합부동산세를 신고납부방식으로 납부하고자 하는 납세의무자는 종합부동산세의 과세표준과 세액을 관할세무서장이 결정하기 전인 해당 연도 11월 16일부터 11월 30일까지 관할세무서장에게 신고하여야 한다.
3. 관할세무서장은 종합부동산세로 납부하여야 할 세액이 250만원을 초과하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 세액의 일부를 납부기한이 지난 날부터 6개월 이내에 분납하게 할 수 있다.
4. 관할세무서장은 납세의무자가 과세기준일 현재 1세대 1주택자가 아닌 경우 주택분 종합부동산세액의 납부유예를 허가할 수 없다.
5. 관할세무서장은 주택분 종합부동산세액의 납부가 유예된 납세의무자가 해당 주택을 타인에게 양도하거나 증여하는 경우에는 그 납부유예 허가를 취소하여야 한다.

정답 및 해설

관할세무서장이 종합부동산세 세액을 결정·고지하는 기간과 마찬가지로, 종합부동산세를 신고납부방식으로 신고하려는 납세의무자도 해당 연도 **12월 1일부터 12월 15일까지** 관할세무서장에게 신고하여야 한다.
지문의 '11월 16일부터 11월 30일까지'는 종합부동산세의 **신고기간이 아니므로** "종합부동산세를 신고납부방식으로 납부하고자 하는 납세의무자는 종합부동산세의 과세표준과 세액을 관할세무서장이 결정하기 전인 해당 연도 11월 16일부터 11월 30일까지 관할세무서장에게 신고하여야 한다."가 틀린 설명이다.

문제 111

지방세법령상 재산세의 표준세율에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 지방세관계법령상 감면 및 특례는 고려하지 않음)

1. 법령에서 정하는 고급선박 및 고급오락장용 건축물의 경우 고급선박의 표준세율이 고급오락장용 건축물의 표준세율보다 높다.
2. 특별시 지역에서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」과 그 밖의 관계 법령에 따라 지정된 주거지역 및 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 지역의 대통령령으로 정하는 공장용 건축물의 표준세율은 과세표준의 1천분의 5이다.
3. 주택(법령으로 정하는 1세대 1주택 아님)의 경우 표준세율은 최저 1천분의 1에서 최고 1천분의 4까지 4단계 초과누진세율로 적용한다.
4. 항공기의 표준세율은 1천분의 3으로 법령에서 정하는 고급선박을 제외한 그 밖의 선박의 표준세율과 동일하다.
5. 지방자치단체의 장은 특별한 재정수요나 재해 등의 발생으로 재산세의 세율 조정이 불가피하다고 인정되는 경우 조례로 정하는 바에 따라 표준세율의 100분의 50의 범위에서 가감할 수 있다. 다만, 가감한 세율은 해당연도를 포함하여 3년간 적용한다.

정답 및 해설

지방세법상 재산세의 탄력세율 규정에 따르면 지방자치단체의 장은 특별한 재정수요나 재해 등의 발생으로 세율 조정이 불가피하다고 인정되는 경우 조례로 정하는 바에 따라 **표준세율의 100분의 50의 범위**에서 가감할 수 있으나, 가감한 세율은 **해당 연도에만 적용**된다.
⑤는 이를 "해당연도를 포함하여 3년간 적용"한다고 서술하여 틀렸다.
나머지는 옳다. ① 고급선박은 **1천분의 50**, 고급오락장용 건축물은 **1천분의 40**이어서 고급선박이 더 높고, ② 특별시 등 주거지역·조례로 정하는 지역의 공장용 건축물은 **1천분의 5**, ③ 주택은 **1천분의 1~1천분의 4**의 4단계 초과누진세율, ④ 항공기와 고급선박 외의 선박은 모두 **1천분의 3**으로 같다.

문제 112

지방세법령상 재산세의 부과 · 징수에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 주택에 대한 재산세의 경우 해당 연도에 부과 · 징수할 세액의 2분의 1은 매년 7월 16일부터 7월 31일까지, 나머지 2분의 1은 9월 16일부터 9월 30일까지를 납기로 한다. 다만, 해당 연도에 부과할 세액이 20만원 이하인 경우에는 조례로 정하는 바에 따라 납기를 9월 16일부터 9월 30일까지로 하여 한꺼번에 부과 · 징수할 수 있다.
2. 재산세는 관할 지방자치단체의 장이 세액을 산정하여 보통징수의 방법으로 부과 · 징수한다.
3. 재산세를 징수하려면 토지, 건축물, 주택, 선박 및 항공기로 구분한 납세고지서에 과세표준과 세액을 적어 늦어도 납기개시 5일 전까지 발급하여야 한다.
4. 재산세의 과세기준일은 매년 6월 1일로 한다.
5. 고지서 1장당 재산세로 징수할 세액이 2천원 미만인 경우에는 해당 재산세를 징수하지 아니한다.

정답 및 해설

주택분 재산세는 원칙적으로 세액의 2분의 1씩 매년 **7월 16일~7월 31일**, **9월 16일~9월 30일**에 나누어 부과·징수하되, 해당 연도 부과세액이 **20만원 이하**인 경우에는 조례로 정하는 바에 따라 **7월 16일부터 7월 31일까지**를 납기로 하여 한꺼번에 부과·징수할 수 있다.
① 지문은 이 한꺼번에 부과·징수하는 납기를 "9월 16일부터 9월 30일까지"로 서술하여 틀렸다. ②~⑤는 보통징수 방법, 납세고지서 발급기한(납기개시 5일 전), 과세기준일(6월 1일), 소액징수면제(2천원 미만)에 관한 옳은 설명이다.

문제 113

지방세법령상 등록에 대한 등록면허세가 비과세되는 경우로 틀린 것은?

1. 지방자치단체조합이 자기를 위하여 받는 등록
2. 무덤과 이에 접속된 부속시설물의 부지로 사용되는 토지로서 지적공부상 지목이 묘지인 토지에 관한 등기
3. 회사의 정리 또는 특별청산에 관하여 법원의 촉탁으로 인한 등기(법인의 자본금 또는 출자금의 납입, 증자 및 출자전환에 따른 등기 제외)
4. 대한민국 정부기관의 등록에 대하여 과세하는 외국정부의 등록
5. 등기 담당 공무원의 착오로 인한 주소 등의 단순한 표시변경 등기

정답 및 해설

등록면허세는 국가·지방자치단체·지방자치단체조합·외국정부·주한국제기구 등의 등록에 대해 원칙적으로 비과세하지만, **대한민국 정부기관의 등록에 대하여 과세하는 외국정부의 등록**에 대해서는 상호주의 원칙에 따라 비과세 대상에서 제외되어 **등록면허세를 부과**한다.
따라서 ④가 비과세되는 경우가 아니므로(틀린 지문) 정답이다. ①·③·⑤는 지방자치단체조합의 자기를 위한 등록, 법원 촉탁에 의한 회사정리·특별청산 등기, 공무원 착오로 인한 단순 표시변경 등기에 관한 비과세 규정이고, ②는 묘지인 토지에 관한 등기의 비과세 규정으로 모두 옳은 설명이다.

문제 114

지방세법령상 등록에 대한 등록면허세에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 지방세관계법령상 감면 및 특례는 고려하지 않음)

1. 같은 등록에 관계되는 재산이 둘 이상의 지방자치단체에 걸쳐 있어 등록면허세를 지방자치단체별로 부과할 수 없을 때에는 등록관청 소재지를 납세지로 한다.
2. 지방자치단체의 장은 조례로 정하는 바에 따라 등록면허세의 세율을 부동산 등기에 따른 표준세율의 100분의 50의 범위에서 가감할 수 있다.
3. 주택의 토지와 건축물을 한꺼번에 평가하여 토지나 건축물에 대한 과세표준이 구분되지 아니하는 경우에는 한꺼번에 평가한 개별주택가격을 토지나 건축물의 가액비율로 나눈 금액을 각각 토지와 건축물의 과세표준으로 한다.
4. 부동산의 등록에 대한 등록면허세의 과세표준은 등록자가 신고한 당시의 가액으로 하고, 신고가 없거나 신고가액이 시가표준액보다 많은 경우에는 시가표준액으로 한다.
5. 채권자대위자는 납세의무자를 대위하여 부동산의 등기에 대한 등록면허세를 신고납부할 수 있다.

정답 및 해설

부동산 등록에 대한 등록면허세의 과세표준은 원칙적으로 등록 당시 신고한 가액으로 하되, 신고가 없거나 **신고가액이 시가표준액보다 적은 경우**에는 **시가표준액**을 과세표준으로 하여 과소신고를 방지한다.
④ 지문은 이를 반대로 "신고가액이 시가표준액보다 많은 경우"라고 서술하여 틀렸다. ①·②·⑤는 둘 이상의 지방자치단체에 걸친 경우의 납세지, 지방자치단체장의 탄력세율, 채권자대위자의 신고납부에 관한 옳은 설명이다.

문제 115

주택임대사업자인 거주자 甲의 국내주택 임대현황(A, B, C 각 주택의 임대기간: 2023.1.1. ~ 2023.12.31.)을 참고하여 계산한 주택임대에 따른 2023년 귀속 사업소득의 총수입금액은? (단, 법령에 따른 적격증명서류를 수취 · 보관하고 있고, 기획재정부령으로 정하는 이자율은 연 4 %로 가정하며 주어진 조건 이외에는 고려하지 않음)

구분 (주거전용면적)	보증금	월세[1)]	기준시가
A주택($85m^2$)	3억원	5십만원	5억원
B주택($40m^2$)	1억원	-	2억원
C주택($109m^2$)	5억원	1백만원	7억원

1) 월세는 매월 수령하기로 약정한 금액임

① 0원
② 16,800,000원
③ 18,000,000원
④ 32,400,000원
⑤ 54,000,000원

정답 및 해설

3주택 이상 보유자의 보증금에 대한 간주임대료 과세 시 **주거전용면적 40m² 이하이면서 기준시가 2억원 이하**인 소형주택은 주택 수 및 보증금 합계에서 제외된다.
B주택(40m², 기준시가 2억원)이 제외되면 A·C의 **2주택**만 남아 3주택 이상 요건을 충족하지 못하므로 **보증금에 대한 간주임대료는 총수입금액에 산입되지 않는다**.
또 甲은 2주택 이상 보유자이므로 월세는 전액 과세되어, 총수입금액은
$(500{,}000 + 1{,}000{,}000) \times 12 = 18{,}000{,}000$원이다.

문제 116

소득세법령상 양도소득세의 양도 또는 취득시기에 관한 내용으로 틀린 것은?

1. 대금을 청산한 날이 분명하지 아니한 경우에는 등기부 · 등록부 또는 명부 등에 기재된 등기 · 등록접수일 또는 명의개서일
2. 상속에 의하여 취득한 자산에 대하여는 그 상속이 개시된 날
3. 대금을 청산하기 전에 소유권이전등기를 한 경우에는 등기부에 기재된 등기접수일
4. 자기가 건설한 건축물로서 건축허가를 받지 아니하고 건축하는 건축물에 있어서는 그 사실상의 사용일
5. 완성되지 아니한 자산을 양도한 경우로서 해당 자산의 대금을 청산한 날까지 그 목적물이 완성되지 아니한 경우에는 해당 자산의 대금을 청산한 날

정답 및 해설

소득세법 시행령상 완성되지 아니한 자산을 양도한 경우로서 대금을 청산한 날까지 그 목적물이 완성 또는 확정되지 아니한 경우의 취득(양도)시기는 대금청산일이 아니라 **그 목적물이 완성 또는 확정된 날**이다.
⑤ 지문은 이를 "대금을 청산한 날"이라고 서술하여 틀렸다. ①~④는 대금청산일 불분명 시 등기·등록접수일, 상속재산의 상속개시일, 청산 전 소유권이전등기 시의 등기접수일, 무허가 건축물의 사실상 사용일에 관한 옳은 설명이다.

문제 117

소득세법령상 거주자의 양도소득과세표준에 적용되는 세율에 관한 내용으로 옳은 것은? (단, 국내소재 자산을 2023년에 양도한 경우로서 주어진 자산 외에 다른 자산은 없으며, 비과세와 감면은 고려하지 않음)

1. 보유기간이 6개월인 등기된 상가건물: 100분의 40
2. 보유기간이 10개월인 「소득세법」에 따른 분양권: 100분 의 70
3. 보유기간이 1년 6개월인 등기된 상가건물: 100분의 30
4. 보유기간이 1년 10개월인 「소득세법」에 따른 조합원입주권: 100분의 70
5. 보유기간이 2년 6개월인 「소득세법」에 따른 분양권: 100분의 50

정답 및 해설

소득세법상 분양권은 보유기간과 무관하게 **1년 미만 보유 시 100분의 70**, **1년 이상 보유 시 100분의 60**의 세율이 적용된다. 보유기간이 10개월인 분양권은 1년 미만이므로 **100분의 70**이 적용되어 ②가 옳다.
반면 상가건물 등 일반 부동산(주택·조합원입주권 제외)은 1년 미만 50%·1년 이상 2년 미만 40%가 적용되므로 ①(6개월, 40%로 서술)과 ③(1년6개월, 30%로 서술)은 세율이 틀렸고, 조합원입주권은 1년 미만 70%·1년 이상 2년 미만 60%가 적용되므로 ④(1년10개월, 70%로 서술)도 틀렸으며, 분양권은 2년 이상 보유해도 60%가 그대로 적용되므로 ⑤(2년6개월, 50%로 서술)도 틀렸다.

문제 118

소득세법령상 거주자의 양도소득세 과세대상은 모두 몇 개인가? (단, 국내소재 자산을 양도한 경우임)

- 전세권
- 등기되지 않은 부동산임차권
- 사업에 사용하는 토지 및 건물과 함께 양도하는 영업권
- 토지 및 건물과 함께 양도하는 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법에 따른 이축권(해당 이축권의 가액을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 별도로 평가하여 신고함)

1. 0개
2. 1개
3. 2개
4. 3개
5. 4개

정답 및 해설

양도소득세 과세대상은 **전세권**과 **사업에 사용하는 토지·건물과 함께 양도하는 영업권**의 **2개**이다(소득세법 제94조 제1항).
부동산임차권은 **등기된 것**만 과세대상이므로 등기되지 않은 부동산임차권은 제외된다.
이축권도 토지·건물과 함께 양도하면 원칙적으로 과세대상이지만, **해당 이축권의 가액을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 별도로 평가하여 신고하는 경우는 제외**되어 기타소득으로 과세된다.

문제 119

소득세법령상 거주자의 양도소득세 비과세에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 국내소재 자산을 양도한 경우임)

1. 파산선고에 의한 처분으로 발생하는 소득은 비과세된다.
2. 「지적재조사에 관한 특별법」에 따른 경계의 확정으로 지적공부상의 면적이 감소되어 같은 법에 따라 지급받는 조정금은 비과세된다.
3. 건설사업자가 「도시개발법」에 따라 공사용역 대가로 취득한 체비지를 토지구획환지처분공고 전에 양도하는 토지는 양도소득세 비과세가 배제되는 미등기양도자산에 해당하지 않는다.
4. 「도시개발법」에 따른 도시개발사업이 종료되지 아니하여 토지 취득등기를 하지 아니하고 양도하는 토지는 양도소득세 비과세가 배제되는 미등기양도자산에 해당하지 않는다.
5. 국가가 소유하는 토지와 분합하는 농지로서 분합하는 쌍방 토지가액의 차액이 가액이 큰 편의 4분의 1을 초과하는 경우 분합으로 발생하는 소득은 비과세된다.

정답 및 해설

소득세법상 농지의 교환 또는 분합으로 발생하는 소득은 쌍방 토지가액의 차액이 **가액이 큰 편의 4분의 1 이하**인 경우에 한하여 비과세되며, 그 **차액이 4분의 1을 초과**하는 경우에는 비과세 요건을 충족하지 못해 양도소득세가 과세된다.
⑤ 지문은 이를 반대로 "4분의 1을 초과하는 경우 비과세된다"고 서술하여 틀렸다. ①~④는 파산선고에 의한 처분소득, 지적재조사 경계확정에 따른 조정금, 체비지·환지처분 전 양도, 미등기 상태의 도시개발사업 토지 양도에 관한 옳은 설명이다.

문제 120

소득세법령상 1세대 1주택자인 거주자 甲이 2023년 양도한 국내소재 A주택(조정대상지역이 아니며 등기됨)에 대한 양도소득과세표준은? (단, 2023년에 A주택 외 양도한 자산은 없으며, 법령에 따른 적격증명서류를 수취 · 보관하고 있고 주어진 조건 이외에는 고려하지 않음)

구분	기준시가	실지거래가액
양도시	18억원	25억원
취득시	13억5천만원	19억5천만원
추가사항	- 양도비 및 자본적지출액: 5천만원 - 보유기간 및 거주기간: 각각 5년 - 장기보유특별공제율: 보유기간별 공제율과 거주기간별 공제율은 각각 20 %	

① 153,500,000원

② 156,000,000원

③ 195,500,000원

④ 260,000,000원

⑤ 500,000,000원

정답 및 해설

양도차익은 $25억 - 19.5억 - 0.5억 = 5$억원이고, 1세대 1주택 **고가주택**이므로 **12억원 초과분**에 대응하는 부분만 과세된다.

과세대상 양도차익은 $5억 \times \frac{25억-12억}{25억} = 2.6$억원이다.

장기보유특별공제는 보유기간별 20 %와 거주기간별 20 %를 합한 **40 %**이므로 $2.6억 \times 0.4 = 1.04$억원이고, 양도소득금액은 $2.6억 - 1.04억 = 1.56$억원이다.
여기서 양도소득 기본공제 **250만원**을 빼면 과세표준은 $156,000,000 - 2,500,000 = 153,500,000$원이다.